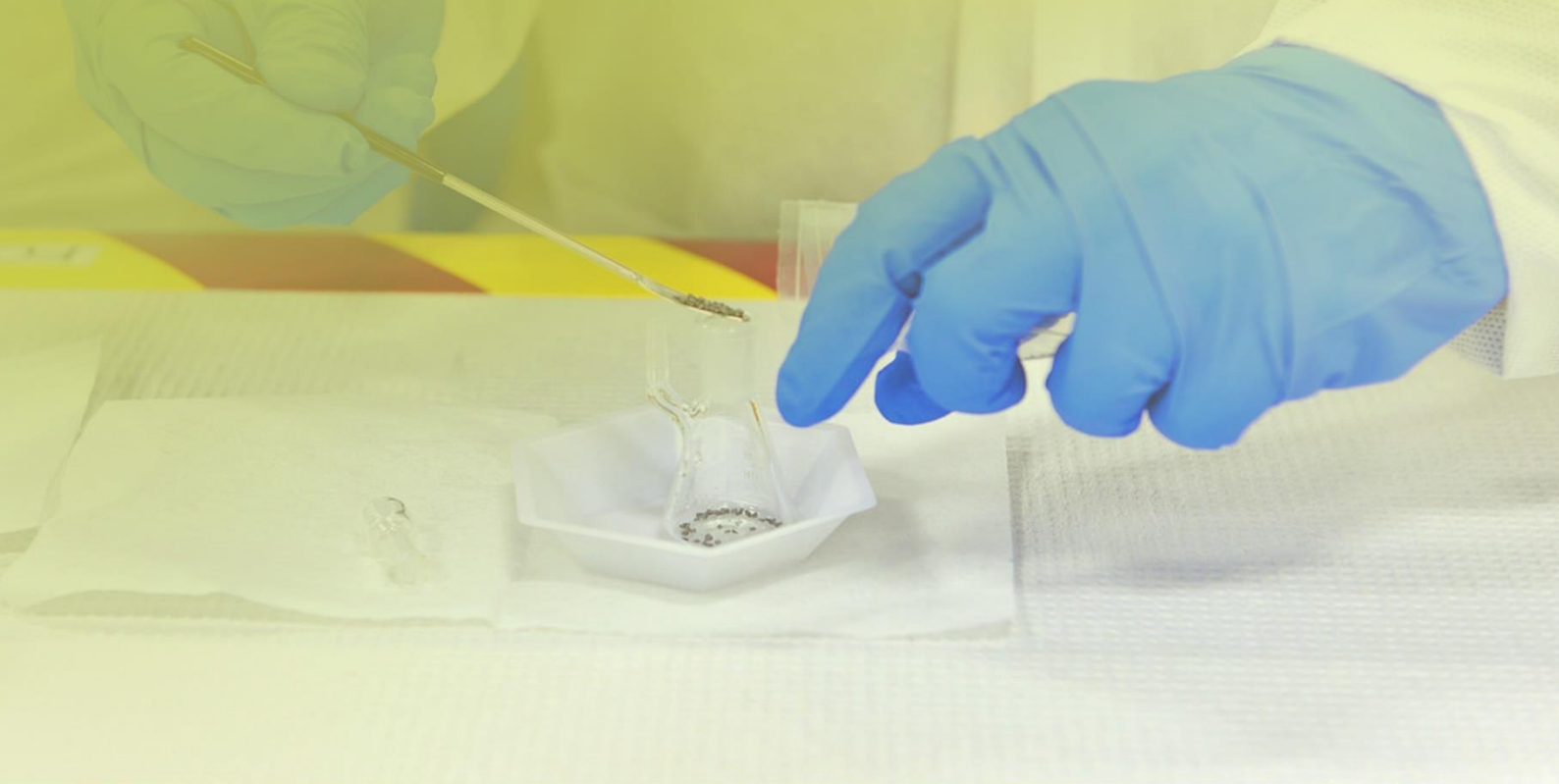
LA CRIMINOLOGÍA:
UNA CIENCIA DINÁMICA

Esperanza Teresa García Quimiz
Jorge Washington Orlando Perdomo
Víctor Hugo Briones Fernández
Julia Junny Ponce Pincay



Economía, Organización y Ciencias Sociales

3ciencias

LA CRIMINOLOGÍA:
UNA CIENCIA DINÁMICA

Esperanza Teresa García Quimiz

Jorge Washington Orlando Perdomo

Víctor Hugo Briones Fernández

Julia Junny Ponce Pincay

Editorial Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

Quedan todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utilizada, total o parcialmente, sin previa autorización.

© del texto: **Los autores**

ÁREA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO, S.L.

C/ Els Alzamora, 17 - 03802 - ALCOY (ALICANTE) info@3ciencias.com

Primera edición: **Diciembre 2017**

ISBN: **978-84-947995-7-0**

DOI: **http://dx.doi.org/10.17993/EcoOrgyCso.2017.31**

AUTORES

Esperanza Teresa Garcia Quimiz. Abogada por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Magister en Derecho Civil y procesal en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato. Investiga temas relacionados con el Derecho Doctrinal. Actualmente Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (Ecuador).

Jorge Washington Orlando Perdomo. Abogado por la Universidad Estatal de Guayaquil. Magister en Gerencia de Proyectos Educativos y Sociales por la Universidad Técnica de Manabí. Investiga temas relacionados con la docencia en el Derecho. Actualmente Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (Ecuador).

Victor Hugo Briones Fernández. Abogado por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil extensión Portoviejo. Magister en derecho Penal y Criminología por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Ambato. Investiga temas relacionados con el proceso de criminalización. Actualmente Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (Ecuador).

Julia Junny Ponce Pincay. Licenciada en secretaria ejecutiva por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Magister en Docencia, Medición, Gestión del desarrollo del currículo en la Universidad Vargas Torres, Esmeralda. Actualmente Docente de la Universidad Estatal del Sur de Manabí (Ecuador).

ÍNDICE DE GENERAL

PRÓLOGO **9**

INTRODUCCIÓN **11**

CAPÍTULO I: OBJETO, MÉTODO Y SISTEMA DE LA CRIMINOLOGÍA **13**

1.1 La controversia teórica sobre el objeto de estudio de la Criminología. Objeto de la Criminología 13
1.2 Métodos generales y particulares de la Criminología; técnicas de investigación 17
1.3 Inclusión de la Criminología en sistema de ciencias y relaciones que la misma establece 17
1.4 La criminología como ciencia dinámica, remodeladora e independiente. Funciones 18

CAPÍTULO II. IDEAS FUNDAMENTALES ACERCA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRIMINOLÓGICO **21**

2.1 El surgimiento de la Criminología como ciencia 21
2.2. El modelo positivista. El factor biogenético y la explicación psicopatológica en el análisis de la criminalidad. Principales autores. Tendencias actuales y análisis crítico de estas ideas 22
2.3 Las teorías sociológicas 24
2.3.1 Los análisis plurifactoriales *24*
2.3.2 El enfoque ecológico. La Escuela de Chicago *25*
2.3.3 La transmisión subcultural. Posiciones modernas que refuerzan las teorías subculturales, interaccionistas, funcionalistas, radicales y de nuevo tipo *25*
2.3.4 La delincuencia como forma de aprendizaje: Sutherland y la criminalidad de Cuello Blanco *27*
2.3.5 El modelo interaccionista o de la Reacción Social *28*
2.3.6 La Criminología Crítica y su construcción teórica acerca del control social *28*

CAPÍTULO III: LOS DETERMINANTES CRIMINÓGENOS. LOS PROCESOS DE CRIMINALIZACIÓN **31**

3.1 Los determinantes criminógenos. Los procesos de criminalización 31
3.2 Estado, estructura y dinámica de la delincuencia 32
3.3 Desarrollo socioeconómico, migración y delincuencia latente 33

CAPÍTULO IV: EL PROBLEMA TEÓRICO Y PRÁCTICO DEL DELINCUENTE CONCRETO **35**

4.1 Categoría personalidad y génesis histórico – social 35
4.2 Independencia relativa de la personalidad con respecto al medio social 36
4.3 Concepción crítica del término "personalidad delincuente" 37
4.4 Valoración de las características criminológicas del comisor concreto. Su utilidad práctica en el examen de la criminalidad a nivel general particular específico 38

CAPÍTULO V: LA PREVENCIÓN DE LAS TRANSGRESIONES DE LA LEY **41**

5.1 Prevención de la delincuencia, categorías remodelación 41
5.2 Prevención general y especial criminológica. Medidas preventivas: concepto, naturaleza, clasificación y requisitos 41
5.3 Modelos y programas de prevención 45

CAPÍTULO VI: ALGUNOS TEMAS CRIMINOLÓGICOS DE LA ACTUALIDAD: CUESTIONES DE POLÍTICA CRIMINAL Y VICTIMOLOGÍA **47**

6.1 Concepto de Política Criminal. Diversas concepciones 47
6.2 Política Criminal, Criminología y Derecho Penal 48
6.3 Política Criminal y Política Social 50

CAPÍTULO VII: LA VICTIMOLOGÍA. EL PROTAGONISMO DE LA VÍCTIMA EN LAS TENDENCIAS CRIMINOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS **53**

7.1 Surgimiento y evolución de la victimología. Teorías victimológicas 53
7.2 La víctima del delito y el modelo integrador. Mediación y conciliación 54
7.3 La prevención victimal. Factores victimógenos 56

CAPÍTULO VIII: APROXIMACIONES AL DERECHO PENITENCIARIO **59**

8.1 La historia de la cárcel y el sistema penitenciario. El Derecho a castigar. Teorías acerca de la fundamentación de las penas 59
8.1.1 Influencia del surgimiento del Sistema Penitenciario en la humanización de las penas 59
8.1.2 Período De La Cárcel Como Custodia Desde El Principio De La Civilización Hasta El Siglo XVIII 59
8.1.3 Período de la Cárcel como expiación y trabajos forzados a favor del Estado, desde el Siglo XVII hasta principios del Siglo XIX 60
8.1.4 Período humanitario de la cárcel desde el principio del Siglo XIX hasta nuestros días, influidos por el régimen progresivo de la pena 60
8.2 Examen Conceptual 61
8.3 Algunas cuestiones acerca de la tradición arquitectónica penitenciaria 61

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 65

PRÓLOGO

La criminología es de amplio espectro social, permite abordar el estudio de la criminalidad, así como los determinantes que la generan y los resortes preventivos que han de activarse para disminuirla.

Aunque la Criminología establece relaciones con otras disciplinas que contribuyen a la interpretación de un fenómeno (la delincuencia) desde todas sus aristas: individual, social requiere al igual que otras ciencias de conceptos y otros elementos que aquellas le aportan. Asume un enfoque interdisciplinario que es el predominante en las consideraciones contemporáneas para abordar el asunto delictivo o como modernamente se ha afirmado, un enfoque transdisciplinario.

Es una ciencia todavía joven por lo que las diferencias convencionales que se han formulado por los más importantes autores aún no han alcanzado consenso científico y cuestiones teóricas y metodológicas como el objeto, el método o las propias relaciones que desarrolla esta disciplina con otras no alcanzan una expresión unánime.

INTRODUCCIÓN

Panorámica del contenido:

El libro consta de los siguientes capítulos:

Capítulo I: Objeto, método y sistema de la Criminología.

Capítulo II: Ideas fundamentales acerca del desarrollo del pensamiento criminológico.

Capítulo III: Los procesos criminógenos. Los procesos de criminalización.

Capítulo IV: El problema teórico y práctico del delincuente concreto.

Capítulo V: La prevención de las transgresiones de la Ley.

Capítulo VI: Algunos temas criminológicos de la actualidad: Política Criminal y Victimología.

Capítulo VII: La Victimologia. El protagonismo de la víctima en las tendencias criminológicas contemporáneas.

Capítulo VIII: Aproximaciones al Derecho Penitenciario.

CAPÍTULO I: OBJETO, MÉTODO Y SISTEMA DE LA CRIMINOLOGÍA

Definir los conceptos, ideas y categorías de la Criminología como aspectos que se encuentran en constantes cambios y transformación, así como el objeto, método y relaciones de ésta con otras ciencias y ramas del Derecho para desarrollar en los estudiantes convicciones y modos de actuación en función de prevenir la criminalidad.

1.1 La controversia teórica sobre el objeto de estudio de la Criminología. Objeto de la Criminología

Criminología

Crimen *Estudio*

Ciencia que estudia el comportamiento del crimen, ¿quiénes los hacen? y ¿por qué delinquen?

La criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado.

Se utiliza en 1879 el vocablo de criminología, el antropólogo francés **TOPPINARD**. Pese a ser el primero en utilizarlo, es sobre todo con **GAROFALO**, a partir de 1885 que se internacionaliza el término, hay otros vocablos, en 1792 se habla de psicología criminal, en 1882 se habló de sociología criminal y en 1883 de biología criminal.

La criminología nace de la antropología, pero también nace de la psicología, de la biología y de la sociología. A partir de aquí se crea un núcleo de términos sólidos, será la ciencia que aglutinará el conocimiento de todas estas ciencias.

Los intentos de fundamentar una verdadera ciencia, patentizaron diferentes modelos teóricos cuyo énfasis se centró tanto en los problemas del cuerpo como en los del espíritu. Las explicaciones biogenéticas de (Lombroso, 1875); (Hooton, 1939); (Burt, 1944); (Sheldon, 1949) y (Vernon, 1965) aceptaron la realidad criminal sobre consideraciones genéticas, o sea el tipo físico, las diferencias en el intelecto y en la actividad cortical de los delincuentes.

La Criminología no ha sido considerada internacionalmente en su desarrollo, con una definición única como ciencia. Es posible encontrar muchas definiciones acerca del objeto de estudio de la ciencia criminológica. En algunos trabajos, su definición es más estrecha, y en otros, más amplia, en dependencia de la teoría y de la Escuela de la cual se parta. Esta cuestión está relacionada, en gran medida, con que el objeto de cualquier ciencia es una categoría móvil que va cambiando según se desarrolla la propia ciencia, y se precisa y complementa con nuevos elementos. A propósito del conocimiento de dicha diversidad exponemos algunas definiciones, cronológicamente ordenadas, a continuación:

- Para Exner es una ciencia que estudia el delito “como aparición en la vida del pueblo y en la vida del particular” (Exner, 1946).
- Niceforo pretende que se ocupe de examinar los resultados de la Sociología y de la Antropología criminales “coordinando sus resultados en un conjunto armónico” (Niceforo, 1954).
- En opinión del profesor Quirós Cuaron, tiene por objeto el estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla” (Quirós, 1956).
- El profesor chileno Eduardo Novoa Monreal entiende que esta disciplina se aboca al “estudio general del comportamiento humano de índole antisocial” (Novoa, 1977).
- Alfonso Reyes Echandía considera que la Criminología tiene por objeto el estudio de la criminalidad, de las personas a ella vinculadas y de la reacción social que pueda suscitar (Reyes, 1996).
- García-Pablos de Molina considera como el objeto de la Criminología el crimen, el delincuente, la víctima y el control social y el control social del comportamiento desviado (García, 1988).

Esto conlleva a la existencia de una controversia en la que figuran de una parte los burgueses y del otro lado la teoría socialista, conduciendo esto al debate teórico donde se plantea, primeramente:

Los burgueses: parten de los postulados del positivismo criminológico, los cuales obvian la determinación histórica social de la contradicción capital trabajo como pilares criminógenos del sistema para acumular en el hombre delincuente las debilidades biogenéticas y psicológicas que impulsaron su conducta delictiva.

Positivismo: Contradicción C $\rightleftarrows$ W

Estos estiman que es un problema de la persona convertirse o no en delincuente. Planteaban que la delincuencia era además un fenómeno hereditario (Si tus padres eran delincuentes tú también lo serás).

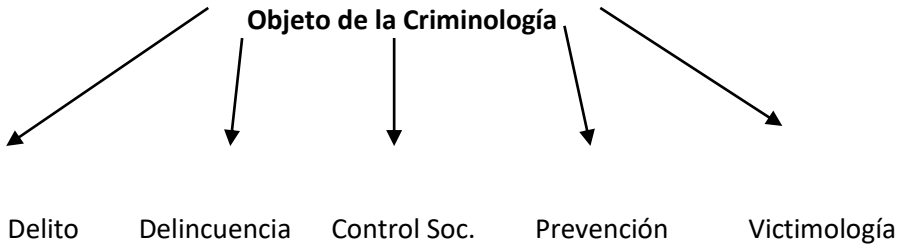
Los socialistas: Los autores socialistas, examinan este problema considerando a la criminología fundamentada sobre dos ciencias: el derecho y la sociología. Otros expresan que la criminología sólo existe a partir de las regulaciones que la ley penal establece, siendo por tanto una ciencia jurídica.

Nuestra posición teórica considera a la criminología como una ciencia independiente, aunque reconocemos que su relación mayor depende de dos ciencias: la Sociología y el derecho. Es una ciencia social, pues estudia los mecanismos sociales. Aprecian la criminología como una ciencia de nuevo tipo determinada por un contexto social diferente utilizando un sistema categorial también diferente, que refleja la nueva dirección social atendiendo al medio en que se desarrolla el hombre delincuente, factor decisivo en la determinación para delinquir.

(Es decir lo que determina que una persona, se vuelva un delincuente es el medio social en que se desarrolla, esto es en la actualidad, la generalidad aunque no quiere decir que esto se convierta en un esquematismo pues una persona que se desarrolle en el medio social sin delincuencia puede que sea delincuente).

Crítica al positivismo criminológico:

La vieja denominación positiva reproduce un esquema de explicación a partir de las definiciones penales planteadas y describe el fenómeno delictivo basándose en una realidad finita y parcelada. Esta definición restringe el campo de la criminología y evita el aporte de la solución social criminológica a los determinantes nocivos encontrados. Esta conspira a favor del quietismo, de una pasividad ante las reformulaciones sociales y oscurece el verdadero papel de la criminología socialista.



Delito: Objeto básico: Concepto criminológico de delito, obedece a pautas valorativas culturales jurídicos penales. Saber que está pasando con los delitos, su situación.

Delincuencia: Conjunto o sistema de conductas delictivas o determinadas infracciones grupales o individuales de la Ley Penal. En el plano sociológico puede examinarse como procesos y fenómenos que integran una forma particular de la conducta social humana que transgrede el funcionamiento de un sistema social dado y que representa para el mismo dañosidad de mayor o menor nivel. En el plano jurídico está integrada por relaciones sociales antagónicas a lo preceptuado por la ley penal y evidencia contradicciones sociales diferencias y desproporciones

en el desarrollo social definidos como procesos y comportamientos de carácter delictivo. (Navarrete, 1998) estudiar al individuo que comete el delito. Analizar sus características individuales, nivel de escolaridad, medio social.

Control Social: manera en que se controla la sociedad. Puede ser de dos maneras:

- Formal: se encargan los órganos de Justicia de llevarlo a cabo, es decir: Policía, Fiscalía, Tribunales y Sistema Penitenciario (Centros Penitenciarios).
- Informal: protagonizado por las organizaciones sociales, incluyendo las religiones.

Prevención: está muy relacionada con el Control Social, pues a la vez que se está controlando, se están previniendo la comisión de conductas delictivas.

Victimología: el estudio de la víctima, es decir relación víctima – victimario.

Controversia teórica actual sobre el objeto de la Criminología

Al estudiar el objeto de estudio de la criminología partimos de resumir los planteamientos siguientes:

1. Explicar totalmente la criminología por medio del objeto y método de cualquier ciencia particular.
2. Considerar la criminología como una ciencia ecléctica, donde convergen diferentes ramas del conocimiento, sin prevalencia de ninguna de ellas.
3. Reducir el quehacer criminológico al examen del hombre delincuente, sustituyendo la explicación social general de la criminalidad por el análisis del hombre concreto.
4. Considerar a la criminología como una ciencia causal explicativa, tal definición restringe el campo de la criminología sólo a la descripción de los hechos delictivos y sus causas.

Crítica al positivismo criminológico

La vieja denominación positiva reproduce un esquema de explicación a partir de las definiciones penales planteadas y describe el fenómeno delictivo basándose en una realidad finita y parcelada. Esta definición restringe el campo de la criminología y evita el aporte de la solución social criminológica a los determinantes nocivos encontrados. Esta conspira a favor del quietismo, de una pasividad ante las reformulaciones sociales y oscurece el verdadero papel de la criminología.

1.2 Métodos generales y particulares de la Criminología; técnicas de investigación

Métodos Generales:

- Dialéctico: El fundamento general de la criminología descansa en la utilización del método dialéctico que se expresa en el estudio del movimiento de la delincuencia, en el desarrollo dentro del marco de las contradicciones antagónicas o no dentro de la sociedad.

  Cambios permanentes, constantes movimientos siguiendo el paso de cada uno de los elementos que comprenden el objeto.
- Científico: El método científico es la reunión de elementos idóneos que ayudan a descubrir la verdad científica y se aplica a la solución de problemas científicos.
- Filosófico: La criminología requiere de un método especial de acción que se diferencia del método del positivismo criminológico.
- Empírico: Basado en la práctica.
- Interdisciplinario: Relación con otras disciplinas como: la Sociología, Psicología, Derecho Penal entre otras.

Métodos especiales o particulares: El conjunto de medios técnicos y procedimientos particulares que se utilizan para la elaboración científica de la lucha contra el delito en un momento histórico concreto.

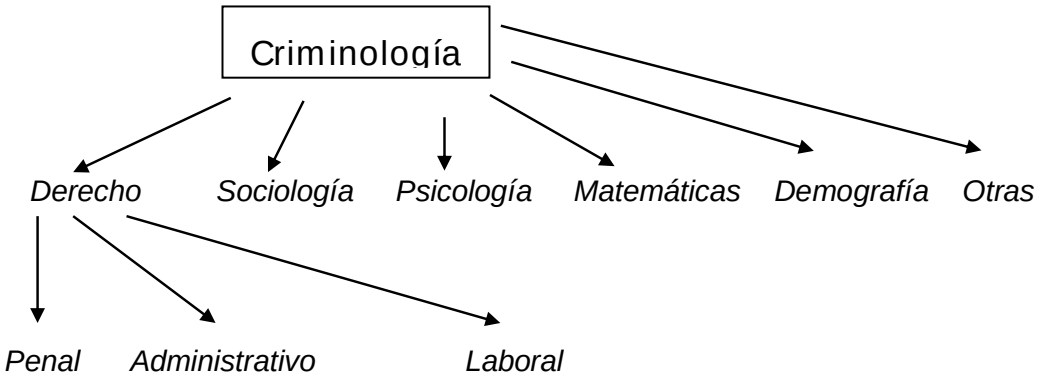
1.3 Inclusión de la Criminología en sistema de ciencias y relaciones que la misma establece

La criminología recepciona todos los conocimientos acerca de la sociedad global y del hombre como tal. Es una ciencia activa y viabiliza soluciones para reducir el lado negativo de ciertas contradicciones sociales, que abandonados pueden conducir a un conflicto social. Es una ciencia social puesto que estudia los mecanismos sociales, la relación de la delincuencia con el lado regresivo de algunas contradicciones sociales que pueden condicionar su aparición y desarrollo.

Principios de la criminología:

a) Recepciona los conocimientos acerca de la marcha del desarrollo objetivo social y del ser humano y su relación con la criminalidad.
b) Utiliza el marco de análisis de diferentes ramas del conocimiento.
c) Es una auténtica ciencia independiente que decide y determina con sus métodos propios el momento en que otras ciencias aportan un material útil.

Relación con otras Ciencias:



- La criminología se relaciona con el Derecho Penitenciario, cuando aporta elementos de resocialización del delincuente.
- Con el Derecho Administrativo y Laboral al facilitar y regular la actividad subjetiva de organismos estatales.
- Con la psicología social ofreciendo los fundamentos para descubrir la esfera psicológico – social de las tradiciones y costumbres negativas, que puedan surgir en la sociedad.
- Con la sociología pues ofrece un análisis de las condiciones sociales donde está inserta el comisor.
- Con las ciencias pedagógicas ya que el conjunto de normas y medidas educacionales de esta ciencia se pone en función de los menores transgresores de la ley.

1.4 La criminología como ciencia dinámica, remodeladora e independiente. Funciones

La Criminología es la ciencia que se ocupa del estudio e investigación del fenómeno criminal y de sus procesos inmanentes, los cuales incluyen a la delincuencia, el mecanismo de las conductas delictivas, y victímales, así como las formas principales de reacción y de control social, priorizándose la prevención de la delincuencia y de los comportamientos antisociales concretos, estos últimos referidos a la interacción dialéctica de las/los transgresores con las víctimas. Está unida al contexto sociohistórico donde se produce y origina, por tanto, su sistema categorial y conceptual debe reflejar esa relación de acuerdo con tal afirmación se ha planteado que:

La Criminología es:

a) Una ciencia jurídica.
b) Una ciencia causal explicativa.
c) Una ciencia mixta: Sociológica y Jurídica.
d) Una ciencia que examina el control social.
e) Una ciencia que aporta datos al derecho penal.*
f) Una ciencia que estudia al comisor de los delitos.
g) Una ciencia independiente.

Su objeto de estudio no está definido por ninguna otra ciencia: Derecho Penal, Psicología, Pedagogía. Tiene un objeto de estudio propio. No es una acumulación de informaciones acerca de la delincuencia, sino que es análisis, sistematización y valoración de esa información.

La Criminología ha ido conformándose como una ciencia especial, en calidad de ciencia social independiente. No es una ciencia causal explicativa, es una ciencia remodeladora, dinámica, cuestionadora. Se concibe como una ciencia activa y dinámica, de remodelación que permite proyectar la realidad criminológica relacionada con la vida social. La fundamentación de su objeto de estudio implica una finalidad: coadyuvar a la disminución de los indicadores negativos que favorecen la criminalidad elaborando un sistema de medidas para ilustrar a la política estatal o sectorial sobre qué aspectos sociales económicos o jurídicos deben cambiarse o remodelarse. Posibilita elaborar un sistema de medidas para oponerlas a la criminalidad como factores de disminución de criterios del delito mediante la investigación criminológica.

Funciones de la Criminología: contribuye con sus estudios a detectar los factores sociales nocivos y permite ofrecer soluciones a las instituciones encargadas de enfrentar la criminalidad, para precisar no sólo su alcance y dimensión, sino también aminorar sus consecuencias prácticas.

a) Su principal tarea es descubrir cuales mecanismos sociales se han tornado criminógenos.
b) Demostrar con el examen e investigación criminológica los elementos sociales positivos.
c) Delimitar el papel que desempeñan las contradicciones sociales en el socialismo.
d) Desarrollar la iniciativa creadora y crítica efectiva en la búsqueda de soluciones.
e) Utilizar el marco social analizando los procesos que se tornan criminógenos.
f) Elaborar las recomendaciones a los organismos que puedan modificar la realidad criminológica.

CAPÍTULO II. IDEAS FUNDAMENTALES ACERCA DEL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRIMINOLÓGICO

Valorar de forma crítica los modelos teóricos más importantes de la criminalidad a partir del surgimiento y origen de la criminología sobre la base de un fundamento científico para que el estudiante sea capaz de fundamentar la importancia del positivismo criminológico para la existencia de la Criminología como ciencia científica.

2.1 El surgimiento de la Criminología como ciencia

Muchos autores consideran que el surgimiento de la Criminología puede centrarse desde los inicios del siglo XIX, donde se comenzó a reflexionar en torno al hombre comisor de delitos y se estudiaba al delito como fenómeno social, se inicia la utilización de un método diferente enfocado en la observación empírica de los fenómenos sociales y analiza sus causas con el objetivo de proteger el orden, la sociedad y en especial los intereses de la burguesía y otros, la gran mayoría, lo sitúan desde los estudios de Lombroso.

Este nacimiento estuvo vinculado con las revoluciones burguesas unido al auge científico que de modo vertiginosos comenzó a desarrollarse durante el S: XIX. El interés que despertaban en la sociedad contribuyó al progreso de entonces y llegó a considerarse como una alternativa a la religión, pues ofrecía explicaciones acerca de los males de entonces. Los que necesitaban aclarar las desigualdades sociales y otras dificultades también existentes.

De ésta manera surge la criminología que en un principio no recibía esa denominación, algunas de las formas que adoptó el nombre de esta ciencia fueron: Antropología Criminal (César Lombroso); Sociología Criminal (Enrico Ferri). No fue hasta el año 1889 que durante el II Congreso de Antropología Criminal celebrado en París fue universalmente aceptado donde Pablo Topinard hizo la propuesta, sin embargo ya en 1885 Garófalo había publicado su Criminología, obra a la que imprimió su sello y su definitiva universalización.

Ciertamente, antes que Lombroso desarrollara su teoría acerca del delincuente nato y revolucionara toda la concepción acerca del estudio de la criminalidad haciendo recaer la atención sobre la persona que delinque, se habían iniciado algunas ideas con ciertas pretensiones pseudo científicas. Especialmente en la Edad Media, en que la Iglesia Católica posee un gran poder, algunas interpretaciones criminológicas poseen un matiz teológico y religioso.

Podemos mencionar algunas etapas que han marcado este surgimiento:

- La Fisionomía y la Frenología.
- La Escuela Cartográfica o Estadística Moral.
- John Howard y Jeremy Bentham
- César Beccaría
- Los aportes de la ilustración francesa y los enciclopedistas.
- Charles Robert Darwin

2.2. El modelo positivista. El factor biogenético y la explicación psicopatológica en el análisis de la criminalidad. Principales autores. Tendencias actuales y análisis crítico de estas ideas

El surgimiento de la Criminología como ciencia está íntimamente ligado a la Escuela Positivista Italiana y significó un acontecer científico extraordinario por cuanto la mirada acerca del fenómeno criminal comienza a dirigirse hacia el comisor de los delitos. Este nacimiento estuvo también unido a desarrollo de las ciencias que durante el siglo XIX comenzaron a desarrollarse de modo vertiginoso.

Las grandes desigualdades y otras dificultades sociales necesitaban ser explicadas y neutralizadas con un enfoque científico que fuera neutral y universal, válido para la explicación de estos fenómenos en cualquier espacio o tiempo.

De esta manera nace la Criminología. El nacimiento de esta ciencia surge con el positivismo criminológico que se caracterizó por su método positivo, empírico e inductivo, por la atención privilegiada que le otorgó al hombre delincuente y por la prioridad que le confirió a la protección de la sociedad.

Los autores más importantes del positivismo criminológico fueron César Lombroso, Enrico Ferri y Rafael Garófalo y aunque todos respondían a esta dirección científica, siguieron diversos enfoques: el enfoque antropológico y el enfoque sociológico, son los más conocidos:

César Lombroso (1835-1909): Representante del enfoque antropológico. Sus aportes criminológicos pueden clasificarse en tres aspectos: tesis criminogenética, los factores del delito y los tipos delincuenciales.

Tesis criminogenética: enfatiza acerca de la importancia de los factores biológicos. Los tres elementos que integran su tesis por lo tanto son el atavismo el morbo y la epilepsia.

- Factores del delito: para Lombroso eran los endógenos que constituían la personalidad delincuencial y los factores exógenos que pueden desencadenar, potenciar o inhibir la

conducta delictiva, pues en todos los individuos las tendencias delictivas no se manifiestan de la misma manera.

- Clasificación de los tipos delincuenciales: quedaron definitivamente agrupados como delincuente nato, delincuente loco moral, delincuente epiléptico, delincuente loco, delincuente ocasional y delincuente pasional.

Ferri, (1856-1929): Representante del enfoque sociológico dentro de la corriente positivista, aunque valoró también como buen discípulo de Lombroso los factores antropológicos y su clasificación de los delincuentes, aunque muy parecida a la de su maestro fue la versión que fue adoptada por la Escuela Positivista.

Niega el libre albedrío, plantea que el hombre está "determinado" por la naturaleza, la casualidad entre otros factores y debe responder ante la ley "porque vive en sociedad"1 con lo que sustituye la responsabilidad moral por la responsabilidad social. Se pronunció porque la finalidad de la pena sea la defensa de la sociedad, y que ésta se debe imponer en correspondencia con la peligrosidad del autor y la reprochabilidad de su motivación. Propuso los sustitutivos penales demostrando que la represión y el rigor de la ley no es efectivo, con lo que se puede neutralizar las causas del delito a través de una estrategia preventiva científica en lo económico, familiar, educativo y en otros órdenes.

Para Ferri los factores del delito se distinguen en:

- Factores antropológicos.
- Factores físicos.
- Factores sociales.

Garófalo, (1852- 1934): sistematizó los aportes de la Escuela Positivista y logró introducir la consideración de los factores sociales y criminológicos en la formulación del esquema de las penas y en las decisiones de los tribunales. A él se le debe la denominación de Criminología de ésta ciencia y significó el equilibrio adecuado entre el antropologismo de Lombroso y el sociologismo de Ferri.

Garófalo desarrolló la estrategia de la prevención para defender la sociedad en la que incluyó su defensa de la pena de muerte, considerando que de la misma manera que existe una selección natural de las especies, esta pena puede constituir un mecanismo de selección artificial para eliminar a los que signifiquen un peligro para la sociedad.

El enfoque psicológico para explicar la criminalidad

Las explicaciones precedentes no eran suficientes ni adecuadas para explicar la criminalidad, por lo que se comenzó a buscar esa respuesta en la psiquis del individuo. Aunque realmente existen tres vertientes de análisis: el psiquiátrico, el psicológico y psicoanalítico, por la trascendencia de ésta última vamos a referirnos principalmente a ésta y a su más reconocido autor: Sigmund Freud.

Freud planteaba que la conducta del individuo está determinada por los impulsos inconscientes y que la represión de estos impulsos o la mala canalización de éstos, le provoca conflictos en la sociedad.

Freud le confirió gran importancia a los sueños, los que constituyen para él la realización inconsciente de los deseos del hombre que no se han alcanzado, por lo que la interpretación de éstos, como creían los antiguos, puede ser útil para explorar el inconsciente,

Freud estudió la personalidad del individuo realizando dos interesantes divisiones de la psiquis desde el punto de vista topográfico (consciente, preconsciente e inconsciente) y desde el punto de vista dinámico (el ello, el yo y el superyo).

Freud le confirió una excesiva importancia al elemento sexual (pansexualismo) como fundamento de la conducta humana. Planteaba que la libido constituye la energía que moviliza al ser humano, por lo que todos sus actos, incluidos los antisociales tienen una base sexual. La libido debe desarrollarse armónicamente con el propio individuo y debe tender a la heterosexualidad, porque si no, puede traerle problemas. De esta manera, también desarrolló el asunto de los instintos y los complejos.

2.3 Las teorías sociológicas

La riqueza de este enfoque es infinita, por lo que resulta casi inabarcable su análisis de forma detallada. Analizaremos sus principales direcciones que son las siguientes:

2.3.1 Los análisis plurifactoriales

Se fundamentan en estudios sociológicos eclécticos, generalmente carentes de un marco teórico definido, en los que se utiliza el método empírico inductivo y se justifica la conducta delictiva por la presencia de una serie de disímiles factores relacionados con la vida familiar del individuo, la influencia de la escuela, etc.), predominando el análisis de la delincuencia juvenil destacándose en esta temática el estudio realizado por los esposos Glueck (Sheldon y Eleonore) de la Universidad de Harvard, con quinientos menores que habían transgredido la ley penal,

entre 11 y 17 años, comparándolos con quinientos que no habían incurrido en tales actos con lo que desarrollaron la tesis de la predicción de la delincuencia juvenil.

Las limitaciones de estos enfoques se observan no solo en la ausencia consciente de un marco teórico, sino también en la falta de rigor científico al privilegiar la identificación de los factores criminógenos, con apenas correlaciones, atribuyéndole a todos sin distinción el comportamiento delictivo.

2.3.2 El enfoque ecológico. La Escuela de Chicago

La posición teórica predominante de la escuela de Chicago fue destacar y relacionar la importancia desde el punto de vista etiológico del factor ambiental con la delincuencia. Se planteaba que "las características físicas y sociales de determinados espacios urbanos de la moderna ciudad industrial generan la criminalidad y explican, además, la distribución geográfica del delito por áreas o zonas.

Se preocuparon por numerosos problemas que se desencadenaron con la inmigración acelerada ocurrida a finales del siglo XIX en Norteamérica como el crecimiento de la ciudad, el desarrollo de la industria, la integración de diferentes culturas provenientes de Europa y Asia a la sociedad norteamericana, entre otros.

Determinados autores le cuestionan a la Escuela de Chicago la relevancia y la generalización del factor espacial, la distribución geográfica de la delincuencia, la desatención de lo rural (solo analizan la gran ciudad) y el apego por la utilización de las cuestionadas y en ocasiones discriminatorias estadísticas oficiales.

A pesar de las críticas realizadas por algunos autores, la escuela de Chicago constituyó en los años veinte un importante y fuerte emporio intelectual que influyó decisivamente en la Sociología Criminal.

2.3.3 La transmisión subcultural. Posiciones modernas que refuerzan las teorías subculturales, interaccionistas, funcionalistas, radicales y de nuevo tipo

La teoría estructural-funcionalista. Robert K. Merton y Emile Durkheim

A través de diferentes matices se construye una teoría para explicar la "conducta desviada", en la que se considera el delito como un fenómeno social, normal y funcional al sistema y se utiliza el término "anomia" para explicar ciertos comportamientos extraviados.

Contribuye a la construcción del funcionalismo, en el que se compara a la sociedad con un organismo viviente, como un sistema en el que sus partes están interrelacionadas, por lo que la afectación de una de ellas influye en el cuerpo general.

La sociedad a su vez, posee una serie de subsistemas económicos, políticos, culturales, que posibilitan el funcionamiento de aquella, representados por diversas instituciones como la familia, la escuela, entre otras, que cumplen determinadas funciones, "o bien se "contribuye" al mantenimiento (o al desarrollo del sistema), o bien es "disfuncional" en lo que se refiere a la integridad y eficacia del sistema."

Durkheim, (1858-1917) uno de los máximos exponentes del funcionalismo, para él, el delito es un hecho social, normal, que no puede eliminarse con un simple acto de voluntad y se manifiesta en todas las sociedades. La utilidad del crimen para Durkheim consiste en que puede regular la vida de la sociedad y permite la evolución histórica de las normas morales y jurídicas. La ausencia del delito en una sociedad sería por tanto "patológica", porque la conciencia colectiva ahoga el desarrollo individual y se construye una sociedad uniforme que impide el avance y la transformación social. "el crimen...constituye un factor de salud pública, una parte integrante de toda sociedad sana...un agente regular de la vida social"

Fue el primero en utilizar el término anomia para describir la situación de algunas personas que no poseen un freno, una guía, en medio del aumento de las aspiraciones que tiene el ser humano, que llevan al progreso y la civilización, que cuando se tornan excesivas y desmesuradas, provocan la inseguridad y la criminalidad. Esto se produce cuando existe un vacío o por la inexistencia de normas que pueden llevar a la conducta desviada.

Merton, (1967) planteaba que la cultura define las metas, los objetivos a alcanzar de manera igualitaria para todos los individuos (el éxito económico), pero las oportunidades estructurales son restringidas (medios legítimos limitados), por lo que surgen situaciones anómicas, entre las que puede encontrarse el comportamiento delictivo, con lo que desarrolla una tabla donde establece cinco formas de adaptación individual: Conformidad, Innovación, Ritualismo, Rebelión y Retraimiento.

Merton cuestiona el sistema de valores de una sociedad que preconiza una cultura de éxito económico y que los medios no estén al alcance de todos para lograrlo, por lo que la sociedad norteamericana debe reformularlos para tal fin.

Nota: Las teorías funcionalistas consideran que las causas de la desviación no se encuentran en los factores bioantropológicos y naturales ni en una situación patológica de la estructura social.

La desviación es un fenómeno normal de toda estructura social, para este enfoque, sólo cuando se excedan determinados límites, esa desviación es negativa para el desarrollo estructural de la sociedad, y es acompañada por un estado de desorganización en el que el sistema de normas pierde su valor.

2.3.4 La delincuencia como forma de aprendizaje: Sutherland y la criminalidad de Cuello Blanco

Las teorías del Aprendizaje Social y las teorías subculturales

Esta teoría tiene entre sus máximos exponentes a Edwin Sutherland y a Donald Cressey, los que contribuyeron a la teoría de las subculturas criminales especialmente en el análisis de las formas de aprendizaje de los contactos diferenciales que mantiene el individuo con otros individuos, por lo que también se conoce como "la teoría de los contactos diferenciales" y tuvo su mayor aplicación en la delincuencia de cuello blanco que rara vez había sido explicada por otras teorías precedentes.

Esta teoría considera que un acto criminal se produce cuando existe una situación apropiada para un individuo determinado mediante el siguiente proceso:

- El comportamiento delictivo es aprendido, por lo que se descarta el componente hereditario.
- El comportamiento delictivo se aprende en la interacción con otras personas en un proceso de comunicación (verbal o extra-verbal).
- Este aprendizaje se verifica dentro de grupos de individuos íntimamente relacionados. Esta teoría niega la influencia importante que ejercen los medios de comunicación.
- El aprendizaje incluye las técnicas de comisión del delito incluso las de mayor complejidad además de la orientación de los móviles, las actitudes.
- Una persona se convierte en delincuente cuando las interpretaciones desfavorables al respeto de la ley superan las favorables, esto se conoce como principio de asociación diferencial.
- Las asociaciones diferenciales pueden variar en cuanto a la frecuencia, la duración, la prioridad e intensidad.
- El proceso de aprendizaje de la conducta delictiva por asociación con patrones delictivos y no delictivos posee todos los mecanismos de cualquier aprendizaje, lo que representa que no está restringido al proceso de imitación.
- Aunque la conducta delictiva expresa un conjunto de necesidades y valores, no puede explicarse a través de ellas, pues son las mismas del comportamiento no delictivo.

Albert Cohen construyó su discurso a partir de la consideración de que el joven trabajador se ciñe a los valores dominantes y cuando no lo logra, sufre un problema de status al tener que competir en un medio cuyos valores son los de la clase media. De esta manera justifica como este joven se une con otros que poseen problemas similares formando las bandas juveniles donde se desarrollan otros valores mediante los cuales se alcanza un nuevo status, esta vez negativo y destructivo. De hecho, este autor considera que la delincuencia juvenil es una subcultura delincuente conformada por jóvenes de la clase trabajadora más joven.

2.3.5 El modelo interaccionista o de la Reacción Social

El nuevo paradigma del Labelling Approach o el Enfoque de la Reacción Social

La teoría del Labelling Approach constituye "una revolución en la sociología criminal".

El concepto de conducta desviada comienza a tener una valoración política, pues se relaciona los procesos políticos. Este enfoque tiene en cuenta la reacción social, es decir, cuando se definen ciertos comportamientos y personas como criminales en el proceso social, donde interactúan los pares: conducta desviada y reacción social.

"La desviación no es una cualidad de la conducta, sino atribuida a la misma, a través de complejos procesos de interacción social. Como la belleza se halla en los ojos del observador, en las definiciones oficiales," por lo tanto su naturaleza no es ontológica.

2.3.6 La Criminología Crítica y su construcción teórica acerca del control social

Constituye un movimiento heterogéneo del pensamiento criminológico. Tratan de construir una teoría materialista de la desviación y de la criminalización, operando con conceptos del marxismo. Sus postulados teóricos se dirigen a derrumbar ciertos mitos positivistas y a analizar las condiciones objetivas, estructurales y funcionales que originan la desviación. Examinan los mecanismos mediante los que se crean las definiciones de la criminalidad y se desarrollan los procesos de criminalización. Retomaron el concepto de "cuello blanco" utilizado por Sutherland, desarrollándolo.

Desarrollan novedosos temas y adentran su análisis hacia diversos conflictos de la sociedad como los guettos, las minorías indígenas y étnicas, el control social, entre otros. La delincuencia organizada,

En la actualidad se reorienta el discurso criminológico afianzando el rechazo del modelo positivista, se amplía el objeto de estudio de esta ciencia desde una perspectiva transdisciplinaria, incluyéndose cuestiones tales como la víctima, la reacción social, los

mecanismos del control social, la política criminal, entre otras, con lo que se transforma y se complejiza radicalmente el esquema metodológico para explicar la criminalidad, lográndose un mayor dinamismo y diversificación en la valoración y la investigación criminológica.

CAPÍTULO III: LOS DETERMINANTES CRIMINÓGENOS. LOS PROCESOS DE CRIMINALIZACIÓN

Explicar los determinantes criminales los, así como la naturaleza social de la delincuencia al relacionar los determinantes criminológicos con el lado regresivo o negativo de ciertas contradicciones sociales teniendo en cuenta los aspectos socioeconómicos, migración entre otros para desarrollar en los estudiantes una posición crítica ante este fenómeno.

3.1 Los determinantes criminógenos. Los procesos de criminalización

La delincuencia presenta razones determinadas para existir, que se encuentran, a su vez en relación con otros procesos o fenómeno de la vida social. La existencia de fenómeno delictivo presenta sus razones sin la cual éste no puede darse, pero para poder gestarse las mismas, deben existir determinadas condiciones que faciliten la acción de ellas. Estas condiciones sociales contribuyen o facilitan fuentes o esferas de influencias negativas que pueden coadyuvar al resultado delictivo.

Ejemplo: para que un sujeto penetre en una vivienda con la finalidad de sustraer bienes con ánimo de lucro, es necesario que existan condiciones tales como descuido de la víctima, posibilidad real de penetrar en la vivienda, utilización de medios o implementos técnicos, ausencia de vigilancia del lugar, y otros mecanismos sociales deficitarios de tipo preventivo que crean fuentes negativas para el delito como tal.

Es necesario conocer que los determinantes generales de la delincuencia se diferencian de las de un delito concreto. La diferencia y relación vienen dadas por la correlación que existe entre lo general y lo particular. Lo general se expresa en lo individual pero no lo agota. Las razones de un delito concreto son muy variadas y disímiles y no pueden por ellas mismas caracterizar a todo el conjunto de la delincuencia como un fenómeno general, por ello el delito individual y la investigación social que lo caracteriza deben diferenciar del análisis general de la delincuencia

La delincuencia sufre transformaciones pues se están produciendo constantemente cambios en lo económico, político y social y trae consigo cambios en la delincuencia. Esto puede ocasionar en algunos miembros de la sociedad contradicciones y conflictos que los conduzcan a obtener ventajas ilegalmente y mayores posibilidades que el resto de los ciudadanos o logra llevar una vida parasitaria y acomodaba contraria a los intereses de la sociedad.

La delincuencia es un fenómeno condicionado históricamente. Su surgimiento y crecimiento ocurre en un determinado y específico momento del desarrollo de la vida social, cuando aparece la propiedad privada, la división de la sociedad en clases y el Estado.

LA DELINCUENCIA: es un fenómeno sociohistórico, mutable, cuyo estudio puede abordarse relacionándolo con determinadas contradicciones sociales (su lado negativo). El análisis de la delincuencia comporta un balance cuantitativo y cualitativo. La delincuencia es un fenómeno ubicuo, controlable.

El problema en la actualidad:

Conocimiento escaso y fragmentario, inseguro. Existe una problematización y relativización del delito. Rechazo al modelo positivista. Preferencia temática por los jóvenes y la droga. Criminalidad convencional y no convencional.

El carácter y tipo de la delincuencia es diferente en formaciones económicas sociales distintas. La delincuencia es un fenómeno socio jurídico con carácter mutable, cuyo surgimiento es en un momento determinado de la vida social.

3.2 Estado, estructura y dinámica de la delincuencia

Estado de la delincuencia: valores cuantitativos de la delincuencia, época, zona y proporción.

Estructura de la delincuencia: características, tipo de delitos, delitos graves, edades, sexo.

Dinámica de la delincuencia: relaciones que se establecen entre estado y estructura.

Estado de la delincuencia: permite establecer la disminución aumento de la delincuencia, se logra a través de un análisis cuantitativo de los delitos cometidos en un tiempo, zona o región teniendo en cuenta los índices de la tasa poblacional. Los índices cuantitativos son la corteza externa de la delincuencia, pero sus características esenciales no están dadas por el número de delitos cometidos pues en ocasiones puede aumentar la cifra total de delitos y disminuir la estructura de delitos graves y lograr una mejoría en la delincuencia.

Hay que tener en cuenta en el estado de la delincuencia otra particularidad y es la derivada del registro por la vía penal de conductas privada pueden ser analizadas por otras vías por su escasa peligrosidad como por ejemplo por la vía administrativa -correccional.

Estructura de la delincuencia: expresa las particularidades de la misma. Dentro del análisis estructural de la delincuencia se consideran las motivaciones para tales actos, la implementación o medios para la comisión de estos hechos, las formas de culpa, edad, sexo y

elementos sociales nocivos que favorezcan el análisis de este fenómeno negativo. Depende del análisis cualitativo de la comisión delictiva ósea cantidad de delitos graves y leves en comparación, donde la matemática y sus cálculos pasan a un segundo plano ya que si por ejemplo disminuyen los delitos graves y aumentan los leves se aprecia una mejoría del estado de la delincuencia ha aunque este último en general se diga que se mantiene o aumentado.

Dinámica de la delincuencia: caracteriza el movimiento y variabilidad del estado de la delincuencia y su estructura. Su variación depende del tipo y sistema social, de la política criminal y la legislación imperante y también debe ser apreciada para una zona y tiempo determinados teniendo en cuenta la cantidad de habitantes. Esto índices están sujetos a demás a las condiciones históricos concretos de una sociedad específica.

3.3 Desarrollo socioeconómico, migración y delincuencia latente

Delincuencia vinculada desarrollo socioeconómico: emigración hacia las zonas más desarrolladas económicamente.

Delincuencia latente: es la delincuencia que realmente existe, no la controlada estadísticamente o la ocasional sino la que permanece.

- **DELINCUENCIA LATENTE:**

  Latente: Escondido.

  Latiente: Que late.

Delitos que permanecen ocultos a los órganos de la ley que se encargan de investigarlos.

A veces no se hacen denuncias, por ejemplo, la violencia doméstica, delitos entre parientes, etc.

Otras veces se hacen denuncias, pero los delitos no se investigan o no se descubren sus autores por diferentes razones. A veces la negligencia, el sobreseimiento, las sentencias absolutorias sin fundamento o argumentos esconden una delincuencia latente

Se compara la delincuencia con un témpano de hielo (iceberg, donde la parte superior son los delitos descubiertos).

Hasta la ley prevé que deben existir determinados requisitos de procedibilidad o perseguibilidad. Existe una gran proporción de delitos ocultos. En los libros de Criminología, en las investigaciones se diserta sobre estadísticas criminales, su naturaleza, extensión, causas y características. El aparente incremento de la criminalidad puede ser más que por un aumento real, por una detección mayor del delito.

Se ha dado demasiada importancia al análisis crítico de una teoría antes de constatar que existe realmente el comportamiento analizado por dicha teoría.

Las estadísticas oficiales suelen ofrecer aumentos en determinados delitos, pero a veces es que la policía prioriza operativamente la persecución de aquellos. Las cifras latentes son solo estimadas.

CAPÍTULO IV: EL PROBLEMA TEÓRICO Y PRÁCTICO DEL DELINCUENTE CONCRETO

Interpretar la categoría personalidad y los elementos que la componen, teniendo en cuenta su génesis histórico - social mediante una postura crítica en el debate sobre este aspecto, así como la importancia de las características criminológicas del comisor concreto para aplicar en la futura profesión de nuestros estudiantes desde el ángulo de la individualización de la sanción en la reducción de las sanciones como en la prevención general.

4.1 Categoría personalidad y génesis histórico – social

Mediante la comunicación con el mundo externo el hombre asimila formas de conductas, modos de actuar y se nutre de elementos objetivos de la esencia social-social que paulatinamente se transforman en características psicosociales que van conformando su esfera personal.

Existe una relación del individuo con los diferentes grupos humanos y con la sociedad que se refleja en su subjetividad y en ese sentido participa en la decisión de violar o no una norma legal.

Para comprender por qué una persona actúa de determinadas formas, es decir, las causas de esta conducta hay que partir de considerar que el comportamiento humano tiene un condicionamiento social, de lo cual no resulta una excepción la conducta que viola la norma legal.

Partiendo de la concepción marxista para analizar las causas de este comportamiento se requiere una búsqueda entre niveles:

- La sociedad
- El micro medio social en el que le individuo se desarrolló y en el que vive.
- La personalidad del individuo.

El desarrollo de la personalidad responde a una compleja determinación de múltiples factores políticos - sociales, determinadas por el nivel de desarrollo socio - económico del sistema social que actúa sobre el hombre concreto.

Todo lo anterior resume la complejidad y la importancia de los factores sociales en la formación y desarrollo de la personalidad y su consecuencia la conducta individual y grupal. Es decir, los elementos económicos sociales y políticos relacionados con la formación económica social influyen sobre medio social de forma directa, donde se activan por la relación con diversos aspectos como pueden ser demográficos en micos psicológicos e individuales; influyen sobre los

grupos que conforman el entretejido social y a través de estos sobre los individuos que lo componen.

Por tanto, el modo de vida de toda sociedad en sí habrá un determinado ordenamiento de las variadas formas de conductas de las personas en la esfera de la vida cotidiana, de ahí que el individuo no puede estar al margen del orden establecido en la sociedad. Esta exigencia social llega al individuo mediatizada por los diferentes grupos humanos en los cuales se inserta a lo largo de toda su vida (familia, escuela, organizaciones, centros de trabajo, comunidad y otros) siguen aparentes.

Ojo: La personalidad contiene la naturaleza social del hombre en general, por lo que cada persona posee una personalidad única y los valores asimilados se correlacionan con un complejo sistema de necesidades, intereses, ideales y convicciones morales que reflejan lo común con otras personas y su distinción como algo autónomo y singular.

El individuo se forma en la interacción establecida en el medio circundante, en la relación con el mundo, en la actividad que realiza.

La personalidad, podemos sintetizar que constituye un concepto socio - histórico individual, que está sujeta la dimensión social que engendra y desarrolla, y en lo particular, a la forma existencia de cada cual.

Para Marx: "La esencia de la personalidad humana, las forma, no su sangre, no su naturaleza física, sino su calidad social".

Asimismo Lenin planteaba: "el estudio de la personalidad debe realizarse abordando las relaciones determinadas de los hombres que se forman actividad social".

En ese mismo sentido enfatizó Rubinstein que: "la personalidad del hombre posee un carácter condicionado debido a la relación entre hombre el medio. Las características psíquicas de la personalidad y sus rasgos del carácter se desarrollan a lo largo de la vida".

A grosso modo la personalidad en su esencia está formada por su calidad social. La sociedad constituye el factor principal bajo cuya influencia se desarrolla y forma la misma.

4.2 Independencia relativa de la personalidad con respecto al medio social

La valoración social del delincuente contiene un sistema determinado de propiedades morales, las cuales están vinculadas a su vez con su propia de sociales derivadas relativamente de estos. La vida social se refleja en la conciencia de los hombres.

La personalidad delincuente se manifiesta como expresión de particularidades específicas de su micro medio o de insuficiencia sociales que influyeron en su formación. De ello se desprende que el hombre se proyecta hacia su medio social con relativa autonomía, dependiendo del papel que juega su personalidad.

Esta independencia relativa de la personalidad con respecto al medio social se materializa con el análisis crítico de dicha categoría, o sea, de la personalidad del delincuente, pues si bien es cierto que la sociedad constituye el factor principal bajo cuya influencia se desarrolla y forma la misma, además de que la existencia del micro medio social nocivo influyen en el delincuente, conformando paulatinamente un sistema de motivos antisociales, que una vez formados aparecen como rasgos propios individuales por medio de los cuales se expresa su posición ante la vida.

Esto no significa que existe una personalidad delictiva y que el hecho de desarrollar su nombre en un ambiente social nocivo propio para la desviación moral y social, tenga necesariamente que delinquir a desviarse moralmente, pues aquí donde la personalidad desempeña un papel activo, proyectándose en hacia su medio con relativa independencia, expresando su esencia social de acuerdo con sus fines y objetivos.

4.3 Concepción crítica del término "personalidad delincuente"

¿Existe una personalidad delictiva o del delincuente?

No: Esto se materializa desde que es sancionado el delincuente hasta su posterior egreso del establecimiento penitenciario donde el trabajo social y del juez de ejecución constituye un proceso que reafirma que no existe una personalidad delictiva. La personalidad es innata, no resulta cambiable o modificable, y el proceso enunciado anteriormente enfatiza en la necesidad de realizar una valoración individual del comisor para descubrir los indicadores criminológicos que inciden en la orientación de su conducta, analizando su estilo de vida para conocer sus conflictos de intereses personales y para resolver los puntos de vista que le proporcionen desagrado social y personal. Se analizan sus expectativas, aspiraciones y su posición ante la sociedad con el fin de orientarlos de forma positiva para evitar o disminuir las reincidencia y colaborar en su reinserción social, se trata de la incorporación social, de la boca de vías efectivas para mejorar su situación personal, por medio de un mayor conocimiento del hombre como tal.

Los valores sociales quebrados, las deficiencias del entorno social, que no han sido superados y su personal elección teñida de reflexión moral es lo que interesa la criminología socialista. No hay boca de personalidad criminal ni afectación de una personalidad de delictiva.

4.4 Valoración de las características criminológicas del comisor concreto. Su utilidad práctica en el examen de la criminalidad a nivel general particular específico

Se analiza al hombre concreto durante la extinción de la sanción, para incorporarlo poco a poco a la valoración social del trabajo y al honor que se deriva de las tareas socialmente útiles. La delincuencia precisa ser medida con instrumentos tomados de propio estilo, lenguaje, y forma de actuar por lo que es necesario sentar el análisis de cuáles y cuántos indicadores deben ser los seleccionados para investigar la delincuencia como fenómeno y asociación de probabilidad de estos indicadores con la sociedad y los determinantes criminólogos que subsisten. Los indicadores expresan en qué medida, grado y profundidad sirven para mejorar el trabajo de reeducación social de los delincuentes.

Indicadores: (factores para valorar la delincuencia)

1. Índices sociales demográficos: sexo, edad.
2. En relación con la familia: integración revolucionaria la familia.
3. Género de vida: condiciones económicas, relaciones sociales.
4. Esfera psicosocial.
5. Sólo social: estudiante, trabajador, desvinculada laboralmente.
6. Características jurídicas: vinculadas con hechos delictivos, grado de participación.

Estos indicadores hay que interrelacionarlos pues en conjunto dan una fuente informativa para el análisis del delincuente. Se realiza un análisis:

- Lo general: este examen sería el conjunto de fenómenos objetivos y subjetivos que influyen en la personalidad del delincuente.
- Lo concreto: el delito que se ha cometido, las causas de un delito concreto.
- Lo particular: el conjunto de fenómenos sociales que inciden en grupos particulares de delitos.

Utilidad práctica del examen de las características criminológicas del comisor concreto: Los autores socialistas establece una relación presenta el bajo nivel educacional y la delincuencia. El nivel cultural es un componente fundamental la correcta formación de los puntos de vistas. En nuestro país existe una intensa lucha contra la subculturización y se lucha por el aumento del nivel educacional y cultura.

En cuanto la situación familiar es muy precaria, con frecuencia encontramos hábitos y tradiciones antisociales. La familia es la principal responsable de la formación de puntos de vista negativos, y representa un reflejo de la sociedad que le tocó vivir a cada uno. Un factor a

considerar es la despreocupación por la educación escolar de adolescentes y jóvenes en algunas familias de comisores. Creen cumplidas sus obligaciones con el envío de los hijos a los centros educacionales, afirmando tener responsabilidad ante el cumplimiento de los deberes escolares.

La escuela y la familia tienen la mayor influencia del joven como miembro de la sociedad en el período de construcción de la conciencia, la voluntad y el carácter.

CAPÍTULO V: LA PREVENCIÓN DE LAS TRANSGRESIONES DE LA LEY

Fundamentar la categoría prevención de la delincuencia como categoría en remodelación y diferenciar las medidas preventivas de acuerdo a su clasificación, así como el conocimiento de algunos modelos de prevención y programas de manera que se analizan las posibilidades de desarrollo y perfeccionamiento de la actividad preventiva.

5.1 Prevención de la delincuencia, categorías remodelación

Para hablar del término prevención de la delincuencia, primeramente, debemos partir de quien tiene multas por prevención:

Etimológicamente el vocablo prevención, proveniente del latín praeventio, indica la acción o efecto de prevenir, preparar, conocer, disponer, organizar, prever, impedir o vencer un riesgo, inconveniente o dificultad. Es la acción y efecto de prevenir, preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa.

Concepto de prevención de la delincuencia: conjunto de medidas e indicadores elaborados por el estado, las organizaciones políticas y de masas y organismos entidades estatales para minimizar el delito, sus causas y consecuencias, neutralizando sus efectos. Abarca un complejo sistema o red de medidas cuyo contenido varía en dependencia de la esfera social a la que van dirigidos y del grado de generalización por lo que es una categoría en constante remodelación.

En el X Congreso Naciones Unidas sobre prevención del delito tratamiento del delito celebrado en Viena en el año 2000, se definió concepto de prevención de la delincuencia destacando los elementos siguientes:

- Se refiere a estrategias e iniciativas que no recurren a soluciones oficiales de justicia penal y procuran promover la seguridad individual y la seguridad material.
- Debe abarcar todas las formas del delito, la violencia, la victimización e inseguridad y tener en cuenta la internacionalización del delito.
- Puede enfocarse en los delincuentes potenciales, las víctimas potenciales y las situaciones.

5.2 Prevención general y especial criminológica. Medidas preventivas: concepto, naturaleza, clasificación y requisitos

Ante el concepto de prevención y su clasificación existen diferentes posiciones en dependencia no sólo de la ciencia social desde la cual se construye, sino también en correspondencia con los presupuestos teóricos, metodológicos que asumen los autores. Desde la sociología, el trabajo

social, la psicología social y la pedagogía por ejemplo se trabaja con la categoría prevención social para abarcar un amplio conjunto de problemas sociales incluido el delito.

En el campo de la criminología donde se puede encontrar una mayor producción científica y difusión del tema específico de la prevención del delito, al que constituyen ambas categorías prevención - delito/delincuencia, coger el estudio de la criminología.

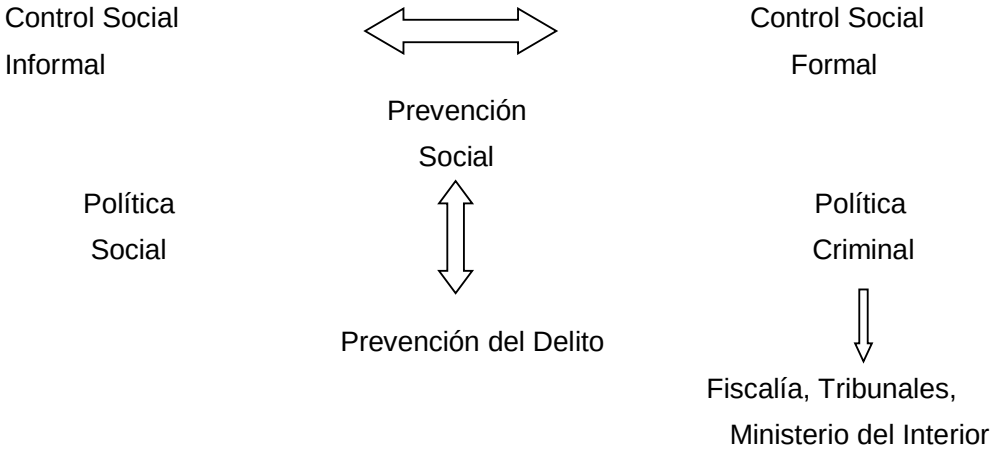
El nexo existente entre la prevención social y la prevención del delito no es desconocido por la criminología, ciencia que distingue un nivel de prevención social general y uno de prevención criminológico especial:

A la primera, prevención general: se le atribuye un carácter indirecto al abarcar las directrices de la sociedad en materia de difusión de la educación y la cultura, para elevar el bienestar material y espiritual de las personas, es decir está relacionada con el desarrollo de la sociedad, en el nivel de la prevención delictiva para la sociedad en general.

La segunda, prevención especial: abarcaría la actividad de aquellos organismos que enfrentan directamente la actividad delictiva, como son los tribunales, la fiscalía y la policía entre otros, o sea se relaciona con el debilitamiento de los factores criminógenos que aún subsisten, suprimiendo las condiciones que facilitan el delito, así como la medición de eficacia para implantar medidas preventivas concretas: leyes y decretos tendentes a neutralizar las actividades delictivas para crear el cuerpo legal que armoniza con los intereses del sistema socialista.

El tema de la prevención debemos relacionarlo con la política social, la política criminal y los mecanismos de control social. Por tanto aquí debemos estimar la prevención como un particular mecanismos de control social.

El gráfico que a continuación se evidencia muestra la interrelación entre la prevención social y la prevención del delito a partir del reconocimiento de la articulación que debe existir entre la política social y criminal:



Actividad profiláctica de la Fiscalía; ocupa un lugar fundamental en la protección y cuidado del orden público Su actividad no se limita la detención de las violaciones, sino también a buscar las causas y las condiciones que generan los delitos. La fiscalía realiza actividades especiales encaminadas a elevar el nivel preventivo de las transgresiones de la ley en las circunstancias siguientes, revelación a tiempo de las causas y condiciones que generan los delitos, análisis del estado, estructura y dinámica de la delincuencia por zonas y regiones. Adopta medidas para descubrir los actos socialmente peligrosos, eliminar las circunstancias que contribuyen a su realización, castigar los delincuentes y ejecutar sentencias con efectividad.

Actividad profiláctica de los Tribunales: la función más importante es la educación de los ciudadanos en el cumplimiento de las leyes y la disciplina en el trabajo. Contribuyen a eliminar el clima de impunidad y en el respeto y decoro de la población. El tema de indicadores criminológicos, el objeto del hombre concreto; tiene por objeto analizar su reubicación social: concuerda con la exigencia del progreso teórico, no se estudia como algo diferente, separado y búsqueda real del hombre como ser social, su oposición a la sociedad.

Medidas preventivas: son aquellos indicadores económicos, culturales, sociales, educativos, ideológicos, técnicos y científicos destinados a suprimir los factores criminógenos, reducir sus efectos y consecuencias, descubrir los determinantes sociales que producen la delincuencia para eliminar esas condiciones inmediatas que facilitan su perpetración y haya una disminución del estado de la delincuencia, su estructura y dinámica.

Naturaleza jurídica:

- Deben recoger la iniciativa y la originalidad de los trabajadores. (Criterio de innovación).
- Deben estar destinados a proteger los intereses de la mayoría. (Criterio ideológico).

- Deben apoyar el orden legal existente. (Criterio de la legalidad).
- Sintetizar los avances de la ciencia y la técnica. (Criterio científico).

Clasificación de las medidas preventivas:

1. **Medidas a diferentes estados y finalidad:** las encaminadas a ejecutar las tareas de la construcción comunista, abarcan medidas culturales, educativas, sociales, correccionales. En nuestra sociedad son aquellos que refuerzan el salario mínimo de los trabajadores, la enseñanza media obligatoria, el sistema de dirección de la economía en la sociedad, la cultura, y la recreación de las masas.
2. **Medidas legales:** son aquellas directamente reglamentadas como las penales, procesales, administrativas y laborales.
3. **Medidas contra el desarrollo del delito:** comprenden las medidas profilácticas tempranas, medidas para interrumpir la actividad delictiva y medidas sobre un delito concreto.

   La profilaxis temprana: es una de las vías más certeras para prevenir la delincuencia, abarca el descubrimiento de la tentativa para cometer un delito, cuando se evita que la contravención se convierta en delito, debido la utilización exitosa de formas preventivas en las cuales los factores sociales y comunitarios tienen un gran peso.

   Medidas sobre un delito concreto: envuelven la fuerza ejercida sobre un delito concreto la importancia de la sanción y luego la reeducación del sancionado.
4. Medidas técnicas: incluyen todo el trabajo de diferentes profesionales y técnicos que contribuyen con su iniciativa a crear dispositivos, alarmas, registros automáticos, nuevos tipos de balanzas etc., que previene delitos en distintas esferas comerciales y de servicios.
5. Medidas complejas: aquellas mediante las cuales se soluciona un problema criminológico, implementando simultáneamente otras acciones por lo que implica una red de trabajo multilateral y complejo.

   Ejemplo: para la disminución de hábitos nocivos en la utilización del tiempo libre por la juventud podemos plantear, concluir mayores instalaciones recreativas, pero para esto se requieren de su interrelación con diferentes factores de la vida en sociedad.

Nota: por la importancia que presentan las medidas preventivas, estas deben reunir una serie de requisitos generales y particulares que optimiza su aplicación, a continuación, nos referimos a los mismos:

- Deberán elaborarse con un criterio de finalidad y por lo tanto, deberán ser técnicamente costeable. (Principio de la racionalidad).
- Deben apoyar el orden legal existente, no pueden disminuir los derechos ciudadanos. (Principio de legalidad).
- Deben sintetizar los avances en el campo de la ciencia y la técnica, basado en el desarrollo científico de la innovación. (Principios científico).
- Deben recoger la iniciativa y originalidad de los trabajadores. (Principio de la Racionalización).
- Deben constituir elaboraciones concretas pormenorizadas para cada rama o sección y servir a sus intereses. Las recomendaciones muy generales se tornan inútiles y no resuelven en el plano concreto ningún problema. (Principio de la práctica).

5.3 Modelos y programas de prevención

Modelos de prevención: son propuestas realizadas por distintos criminólogos a fin de desarrollar positivamente el objetivo de la prevención. Existen dos grupos fundamentales:

- Según (Capplan, 1964) y (Bloom, 1968) especificada por (Heller, 1984): se dirigen al momento procesal en el que se instrumentará acciones preventivas hacia quienes serían acciones.

  El primero establece una distinción entre prevención primaria, secundaria y terciario a partir del momento procesal (proceso de origen el desarrollo de un problema o trastorno determinado) en el que se instrumentarán acciones preventivas (antes, durante o después de problema).

  Los segundos autores diferencian la prevención comunitaria, del tipo milestone y de alto riesgo, esta clasificación también tiene en cuenta momento procesal además de los sectores poblacionales que abarca.
- **(Bronffenbrener, 1979):** dirigido a delimitar un conjunto de elementos que giran en torno al comportamiento criminógeno. Deriva su clasificación de la prevención de su modelo ecológico, llama la atención sobre la necesidad de que los programas preventivos trasciendan el nivel individual o el micronivel. Distingue cuatro niveles microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema.

Programas de prevención: son direcciones especiales de prevención encaminadas hacia un objetivo específico: ejemplo el victimal, el de la reincidencia y el de menores etc.

CAPÍTULO VI: ALGUNOS TEMAS CRIMINOLÓGICOS DE LA ACTUALIDAD: CUESTIONES DE POLÍTICA CRIMINAL Y VICTIMOLOGÍA

Valorar las relaciones expresas que deben existir con la criminología y el derecho penal y entre la política criminal y la política social.

6.1 Concepto de Política Criminal. Diversas concepciones

El Estado no puede ni debe desentenderse de la cuestión criminal, ha tenido y tiene una política para enfrentarla, esto es lo que se ha dado en llamar Política Criminal término, éste polémico el cual fue utilizado por Franz Von Listzt quien se ocupó de la Política Criminal en su conocido Programa de Marburgo en 1882, al señalar la condición finalista que debe tener el Derecho Penal que la enlaza con la Política Criminal, manifestación esta que toma relevancia como parte importante de un movimiento de crítica y ánimo de reforma del derecho vigente.

La Política Criminal debe entenderse fundamentalmente como política del Estado y por tanto de los grupos dominantes por lo que siempre está ideologizada y representa los intereses y puntos de vista de las fuerzas hegemónicas sin por ello dejar de estar vinculada estrechamente al desarrollo histórico del Derecho, al contenido científico de lo jurídico y de otras disciplinas como la criminología, la filosofía del derecho o la sociología criminal.

Existen muchas definiciones de lo que es Política Criminal; sólo haré referencia a las definiciones de la llamada La Escuela francesa de Política Criminal que nos ofrece algunas concepciones con las cuales nos identificamos. Veamos algunas de ellas.

Feuerbach: a principios del siglo XIX fue uno de los primeros en emplear esta expresión y lo definió como el conjunto de procedimientos utilizados en un momento dado para combatir la criminalidad. La Política Criminal consiste en descubrir y organizar racionalmente las muchas soluciones posibles con los diversos problemas de fondo y de forma que tiene el fenómeno criminal, sustentada y apoyada por una filosofía penal, una reflexión sobre los fundamentos de la justicia, la legitimidad y los límites del derecho de castigar, los derechos del hombre, el tratamiento de la sociedad a los delincuentes y el rol de la moral en la regulación de la vida colectiva.

Von Lizst trajo el concepto de política criminal para adaptar la pena a la personalidad del delincuente. No se puede restringir la política criminal a los cambios en las leyes penales, sin tener en cuenta lo que hoy llamamos política penal. La Política Criminal realmente significa

todos los esfuerzos y circunstancias para crear un sistema de control del delito metódico y sistemático.

Por su parte Bernat de Celes explica: Por Política Criminal **debemos entender la política que persigue el gobierno de un país en lo que concierne a:**

1. - la aplicación del derecho penal,
2. - la revisión del derecho penal,
3. - la prevención de la delincuencia.
4. - la administración de la justicia criminal (comprendiendo la policía)
5. - el tratamiento al delincuente.

Nota: Resumiendo la política criminal es parte de la política general social, que hay que integrarla con ésta y enlazarla con los grandes objetivos de la democracia, igualdad, seguridad y solidaridad, así como en ella debe incluirse todo lo que pueda prevenir la criminalidad en su sentido más amplio, así como también lo que concierne a la actividad legislativa administrativa y judicial vinculada al tema penal.

Es expresión del poder político, debe ser democráticamente concebido y articulado tanto como sea posible, su objeto es la política que lleva a cabo el Estado y la Sociedad para enfrentar tanto la criminalidad convencional como la no convencional, así como la nacional, internacional y transnacional, también entraña la consideración de la comunidad, el delincuente y la víctima, así como las llamadas políticas penitenciarias y otras que tengan relación con el tema criminal deben estimarse como parte de la misma.

6.2 Política Criminal, Criminología y Derecho Penal

Las relaciones entre ellas deben verse de forma integradora donde cada una de ellas tiene una función que cumplir y donde las tres están fuertemente interrelacionadas:

La Criminología: investiga el fenómeno criminal bajo todos sus aspectos, elige sus objetivos de estudio por sí misma, autónomamente, aunque tomando en consideración los asuntos actuales que tienen que ver con el tema de la delincuencia, su prevención y los problemas del funcionamiento de los órganos que componen el sistema penal. Ésta selección debe realizarse teniendo en cuenta las preocupaciones de la opinión pública, del mundo académico y de los operadores del sistema penal.

Es misión de la Política Criminal: adoptar decisiones político-criminales con base al material criminólogo, sin embargo estas decisiones nunca son resultado inmediato del resultado

empírico de investigación, sino que necesita para la realización político criminal una decisión generalmente de las instancias políticas entre diversas alternativas.

La Política Criminal no es ontológica sino valorativa, axiológica, al estar encuadrada dentro de la Política social general. Ha de construirse sobre resultados investigados criminológicamente y realizar las finalidades obtenidas en una forma adecuada a la dogmática jurídico-penal.

La Política Criminal, arte y ciencia al mismo tiempo, cuya función práctica es posibilitar la mejor estructura de estas reglas legales positivas y dar las correspondientes líneas de orientación tanto al legislador que ha de dictar la ley como al juez que ha de aplicarla, o a la administración ejecutiva que ha de trasponer a la realidad el pronunciamiento judicial, por tanto, tiene cometidos independientes con propia responsabilidad en el ámbito de la justicia criminal.
nota: La Política Criminal se diferencia de la Criminología en que valora y establece prioridades que no se derivan de la sola evaluación de resultados empíricos sino donde la dogmática y las coyunturas políticas tiene una fuerte influencia.
El Derecho Penal es una ciencia jurídica, cultural, normativa: una ciencia del deber ser, mientras la Criminología es una ciencia empírica, táctica, del ser. La ciencia penal, en sentido amplio, se ocupa de la delimitación, interpretación y análisis teórico sistemático del delito (concepto formal) así como los presupuestos de su persecución y consecuencias del mismo.

La Política Criminal en cuanto disciplina que suministra a los poderes públicos las opciones científicas concretas más adecuadas para el eficaz control del crimen, ha servido de puente entre el Derecho Penal y la Criminología, facilitando la recepción de las investigaciones empíricas y su transformación en preceptos normativos.

La Política Criminal y la dogmática del Derecho Penal dependen entre sí en muchos aspectos y deben actuar conjuntamente. La dogmática se considera como medio para afianzar la aplicación del derecho diáfana, previamente determinable y con ello controlable, sirve a una aplicación del derecho severo y uniforme, y es con ello un medio para la racionalidad del derecho y un límite contra la arbitrariedad. La Política Criminal encuentra sus límites en las exigencias de la sistemática del derecho penal pero debe tenerse en cuenta en el sentido que los conceptos de finalidad político criminales sólo deben desarrollarse en configuraciones defendibles mediante la dogmática jurídica.

En el marco de la justicia criminal en general, la Política Criminal y la dogmática jurídico penal, tienen por tanto funciones independientes. Si la Política Criminal se ocupa de los conceptos de

ordenación en este ámbito la dogmática jurídico penal sistematiza las regulaciones adoptadas y las prepara para la aplicación del Derecho.

La Política Criminal se distingue esencialmente del dogmático jurídico penal que se extiende más allá del derecho vigente y de su aplicación, y de la Criminología, que valora y establece prioridades que no se derivan de la sola evaluación de resultados empíricos. Ella ha de mostrar claramente sus propios conceptos de finalidad, pero también debe estar dispuesta a coordinar sus intereses con la concepción total de todas las funciones del Estado.

Por ello es hoy opinión dominante, lo cual compartimos que la Criminología, la Política Criminal y el Derecho Penal son 3 pilares del sistema de ciencias criminales, inseparables.

6.3 Política Criminal y Política Social

Mientras que la criminología se ocupa de la criminalidad, la política criminal se ocupa de reducirla al mínimo posible como parte de la política general del gobierno, ambas tienen grandes remota historia presente curso. El término de política criminal se atribuye por unos a Quistorp, por otros a Kleinshrod, y por algunos a Feuerbach, y comienza extenderse a partir de 1800, desde entonces se hace presente en el derecho penal.

Franz Von Liszt, llamado el padre de la política criminal, en su programa de Marburgo le dio forma al enlazar la función de la política criminal con el carácter finalista del derecho penal, entendió además que al reformarse la legislación existente, la política criminal debía tener efectos resocializadores en la personalidad del delincuente.

La definición más común de política social es la que se expresa como la preocupación política de la administración pública con los servicios sociales como la salud, educación y sistema de seguridad social para remediar problemas concretos sociales o perseguir objetivos con los cuales se está de acuerdo. Es la política de los gobiernos con relación a la acción que tiene un impacto directo en el bienestar de los ciudadanos, proveyéndole de seguridad social, asistencia pública, vivienda, educación y tratamiento del crimen.

Aspectos de la política social son, entre otros, la abolición de la pobreza, armonía racial, igualdad de oportunidades educacionales, prevención de las enfermedades, integración de la comunidad, e igualdad de tratamiento ante la ley.

Existe una importante relación entre Política Criminal y Política Social, la cooperación se efectúa de tal modo que la Política Social trata de influir en los factores sociales reconocidos como criminógenos. Con esta colaboración, no desaparece el delito, pero es posible mantenerlo bajo

control. La política social general puede influir en la modificación de las relaciones en la estructura social que fomentan el nacimiento del delito.

Planificación de la política criminal:

La Planificación de la Política Criminal , debe ser entendida como la preparación racional de los objetivos y de los medios necesarios para llevar a cabo una política criminal de justicia, socialmente eficaz y justa, por tanto es el conjunto coordinado de esfuerzos, técnicas y medios deliberadamente emprendidos por el Gobierno con la cooperación de una pluralidad de servicios, instituciones, organizaciones, y expertos para formular la política criminal exigida en un período, sobre la cual ha de basarse la organización y funcionamiento del sistema penal. Constituye un aspecto de la planificación general del bienestar social, esta planificación debe ser pluralista y multidisciplinaria, debe tomar en cuenta varios caminos, varios acercamientos, varios métodos. No puede ser estática, constantemente debe tomar en cuenta los cambios sociales y las valoraciones que surgen tanto en la naturaleza como en el volumen de la delincuencia y debe los aspectos del desarrollo que principalmente han de tenerse presente en la planificación de esta política son los siguientes:

Situación, medios y fines socioeconómicos, políticos y culturales, entre ellos los tipos y niveles de producción, distribución, consumo, ingreso y educación, la organización de las principales funciones estatales y regionales, protección de los derechos humanos, participación comunitaria, así como los aspectos presupuestarios y funcionales del sistema de justicia penal.

Debe tener objetivos a corto, mediano y largo plazo, lo cual permitiría evaluar los efectos de las decisiones adoptadas.

La planificación intersectorial en la esfera de la política criminal debe tender a lograr la interacción y la cooperación entre los planificadores económicos, los organismos y el sector completo de la justicia penal desde la policía hasta los centros penitenciarios pasando por la Fiscalía y los Tribunales, a fin de establecer o reforzar mecanismos de coordinación adecuados y aumentar la capacidad de respuesta de la política de prevención del delito a las necesidades de desarrollo y a las condiciones cambiantes.

Deben tenerse en cuenta los objetivos en la esfera de la legislación, la ejecución de la ley, el procedimiento judicial, el tratamiento del delincuente y la justicia de menores, con miras a garantizar mayor coherencia, compatibilidad, responsabilidad, equidad y justicia en el amplio marco de los objetivos nacionales de desarrollo.

CAPÍTULO VII: LA VICTIMOLOGÍA. EL PROTAGONISMO DE LA VÍCTIMA EN LAS TENDENCIAS CRIMINOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS

Definir el concepto de víctima a partir del surgimiento de la victimología y las teorías contemporáneas existen teniendo como fundamento el carácter científico como ciencia autónoma y el análisis de los diversos programas que existen de asistencia a las víctimas.

7.1 Surgimiento y evolución de la victimología. Teorías victimológicas

- El término victimología surge por la necesidad de proteger a la víctima del olvido que ha sido objeto.

Sus precursores fueron (Hans y Mendelshon, 1981). El primero emigró de Alemania hacia los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial donde trabajo a la universidad de Yale y realizó múltiples investigaciones acerca de las tipologías victímales. El segundo Mendelshon venía estudiando sobre esta materia desde los años cuarenta y la definió como la ciencia sobre las víctimas y la victimidad.

No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial que el tema comienza a inquietar a varios investigadores y se realizaron disímiles investigaciones cuyo centro de estudio era víctima de los delitos. En relación al tema se comenzaron a desarrollar en la década de los 70 congresos relacionados con el tema. El primer simposio internacional sobre víctimología se efectúa en Jerusalén en 1973, luego se siguieron desarrollando cada tres años y ya en 1979 se funda la sociedad mundial de victimología en Alemania.

Como uno de los antecedentes legislativos más remotos donde se tutela el derecho a la víctima encontramos el Código de Hammurabi, (1728 – 1686 a.n.e) en el que se disponía: "si un hombre ha cometido un robo y es atrapado, haré morir; si el ladrón es atrapado, debe declarar formalmente lo que perdió y la ciudad ha de reembolsarle lo que haya perdido. Si la víctima pierda la vida, la ciudad ha de pagarle un maneh de plata al pariente."

Teorías victimológicas:

1. **Positivista:** (conservadora y consensual) identifica la víctima Lucía como una rama de la criminología, la ley refleja los intereses y aspiraciones de la mayoría y protege a todos los ciudadanos de la victimización criminal. Esta teoría permite evadir toda responsabilidad estatal en el fenómeno victimal pues considera que las víctimas lo son por causa de los criminales rebeldes e inconformes, o por su propia culpa al provocar o precipitar el crimen.

2. **Liberal:** (interaccionistas y pluralista) esta teoría identifica la sociedad, pluralista formada por grupos con diferencias marcadas por razón de razas, credos, status etc. donde la ley existe precisamente porque no todos tienen los mismos intereses y por tanto no hay consenso. Este pluralismo lleva a la adopción de un mecanismo que pueda resolver los conflictos pacíficamente por lo que se establece el sistema legal que es neutral y está por encima de las partes. La víctima desde este enfoque pierda olvidada y sujeta a la reacción social interactiva de las estructuras de poder.

Socialista: (crítica y conflictual) (vista desde la óptica de una sociedad capitalista) esta teoría permeada del pensamiento filosófico marxista, reconoce las diferencias sociales, los conflictos, mientras que intereses diversos, la ley defiende los intereses de aquellos que tienen el poder para hacerlo, el aparato judicial por tanto no es neutro y protege los intereses de la clase en el poder y no la colectividad en general. Censura sistema capitalista y maneja un paradigma crítico que propone un cambio de estructuras sociales definitivo que evite la violación de derechos cubanos igualitarios.

2. Carácter científico de la victimología como ciencia autónoma. Diversas concepciones al respecto. Método y objeto de estudio. Víctima, victimización y victimidad.

7.2 La víctima del delito y el modelo integrador. Mediación y conciliación

- La Victimología no es una ciencia independiente, pero si se le reconoce el carácter de conocimiento científico por poseer o un método de estudio cierto identificado para la obtención del conocimiento científico y objeto estudio propio, lo que nos permite afirmar que evoluciona hacia su autonomía, si bien es cierto que actualmente la victimología forma parte de la criminología es algo provisional ya que el decurso y auge de la criminología por un lado y de la victimología por el otro, podrán favorecer un cambio de criterio.

<u>Posiciones actuales sobre la victimología:</u>

- Los que consideran que la victimología es parte de la criminología, argumentan que se dedica al estudio biopsicosocial de las víctimas de los delitos: victimología criminológica.
- Los que consideran que la victimología es independiente, argumentan que no sólo se dedica a la víctima del delito sino que el objeto estudio es más amplio pues estudian las víctimas de accidentes laborales, de hechos fortuitos y catástrofes naturales. Esta

posición es la aceptada por la ONU, o sea es la ciencia que se dedica al estudio científico de la víctima.

- Los que niegan la existencia de la victimología.

Método de la Victimología: la victimología hacer viable la utilización de método empírico para el estudio del fenómeno criminal, donde resulta de interés victimológico la pareja víctima - delincuente formando un binomio. Igual que ocurre en la criminología con el criminal, también en la victimología concurren muchas disciplinas para ocuparse del estudio de la víctima entre estas: la antropología, biología, psicología, psiquiatría, medicina, derecho penal etc. las cuales utilizan sus propios métodos y enfoques en dependencia de sus pretensiones.

Objeto de la Victimología: Luis Rodríguez Manzanera identifica el objeto estudio de la victimología a partir de tres elementos fundamentales:

1. Un nivel individual representado por la víctima.
2. Un nivel conductual relativo a la victimización.
3. Un nivel general que sería la victimidad.

Víctima: personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños incluidos lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal. En la expresión víctima se incluye además en su caso a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización (víctimas indirectas).

Victimización: fenómeno por lo cual una persona se convierte en víctima, es la acción y efecto de victimizar a otros. Existen tres clasificaciones:

1. Primaria: es la que se produce directamente por parte del victimario contra su víctima durante la ejecución del hecho delictivo, en el que resulta lesionado el bien jurídicamente protegido y por lo tanto ocasiona la persona el daño físico, psíquico sexual o material (según sea el delito cometido).
2. **Secundaria:** también se le denomina revictimización, por referirse a los nuevos sufrimientos que padece la víctima durante el proceso penal. Sólo la padecen quienes denuncian los hechos delictivos.

   Ejemplo: el sufrimiento que experimenta la víctima mientras se mantiene relación con la policía a partir del momento en que entra en contacto con unos de sus miembros y durante toda la fase preparatoria y del juicio oral en el proceso penal.

3. **Terciaria:** describe las situaciones en que un detenido acusado puede resultar victimizado por parte de los operadores del sistema legal durante la fase de investigación, juzgamiento y ejecución de la sentencia, esta tendencia extiende la problematización victimológica hasta la persona del criminal cuando su derecho a bienes pueda resultar volver a dos en tales circunstancias.

7.3 La prevención victimal. Factores victimógenos

En nuestros días no es factible hablar de reeducación, ni de fin resocializador de la pena privativa de libertad, pues múltiples investigaciones demuestran que sus efectos estigmatizan y des responsabilizan socialmente a quienes las sufren, no puede esperarse que la cárcel enmiende lo que la sociedad ha logrado hacer. Existen alternativas al derecho penal en la doctrina moderna y estas son la mediación y la conciliación.

Mediación: es concebida incluso antes de que se inicie el procedimiento penal en los países donde existe, es propiciada por los servicios de atención a las víctimas o por instituciones similares, tiene necesariamente un mediador con conocimientos del problema. La mediación será siempre un entendimiento facilitado entre las partes que requiere determinados presupuestos para que se aplique y que en caso de no lograr su objetivo tendrá expedita la vía legal para la solución del conflicto.

Conciliación: nace unida fundamentalmente al movimiento de atención y compensación a las víctimas, como un medio de lograr que el delincuente se responsabilice con sus propios actos, por lo que no es aplicable a todos los delitos ni a todas las víctimas. El procedimiento es voluntario que termina por acuerdo entre partes de fracasar retorna el asunto a la jurisdicción penal. Se practica por un facilitador fuera del proceso penal.

La norma tiene su efecto preventivo, pero es sabido que por sí sola no es capaz de neutralizar el fenómeno criminal, como tampoco la eficiencia del funcionamiento del sistema legal podría lograrlo si no se instrumenta una adecuada política social. Tal parece que estuviéramos hablando en términos de criminalidad y no de victimidad pero no podemos olvidar que ambos términos forman un binomio indisoluble. Muchos autores reconocen que de la misma manera que se habla del íter criminis, también se trata el íter victimae.

La prevención de la criminalidad en Cuba también ha de asumir el perfil victimológico, pues también las víctimas necesitan ser resocializadas, en muchas ocasiones después de sufrir las consecuencias de un delito que las marca con secuelas psíquicas, físicas o morales, luego su reinserción al seno de la comunidad es tan importante como la del propio criminal.

Factores Victimógenos: se entiende todo lo que favorece la victimización, o sea las condiciones bio-socio-psicopatológicas que influyen en la posibilidad de convertirse en víctima.

La práctica experimental y empírica ha desarrollado una clasificación teórica que los divide en factores exógenos y factores endógenos.

1. **Exógenos:** se encuentran en el entorno, es decir fuera de la víctima y puede hacer de diversa naturaleza: espaciales, temporales, sociales, políticos, económicos, administrativos etc.
2. **Endógenos:** tienen que ver con el ser biopsicosocial de la víctima y se registran en el interior de su personalidad o de su morfología biológica como individuo.

CAPÍTULO VIII: APROXIMACIONES AL DERECHO PENITENCIARIO

Problemas contemporáneos acerca del Sistema Penitenciario.

8.1 La historia de la cárcel y el sistema penitenciario. El Derecho a castigar. Teorías acerca de la fundamentación de las penas

8.1.1 Influencia del surgimiento del Sistema Penitenciario en la humanización de las penas

El Sistema Penitenciario y la Pena Privativa de Libertad, se encuentran estrechamente vinculadas porque la materialización de la Pena presupone la existencia de Centros reclusorios que logren llevar a cabo los fines previstos en la sanción. Estas instituciones han atravesado por varias etapas de la historia de la humanidad, con características propias que influyen en el transcurso del tiempo en la creación de las mismas; con el análisis de estos períodos se comprenderá mejor este proceso de formación que data desde la civilización antigua hasta la actualidad; aunque con el surgimiento de un período no se debe considerar desaparecido totalmente el anterior, al aparecer ideas opuestas y aún contrarias en cada uno de ellos.

8.1.2 Período De La Cárcel Como Custodia Desde El Principio De La Civilización Hasta El Siglo XVIII

La venganza personal caracterizó esta primera etapa, otorgándole potestad para ello solamente al ofendido, motivado por actividades provocadas por un ataque injusto; por la falta de protección, recayendo la acción de la justicia en las manos de cada familia o grupo social; a este período suele llamársele “Época Bárbara” porque azotó graves perjuicios que ocasionaban fuertes lesiones en el ofensor incluso la muerte. El exceso de venganza dio lugar a practicar la fórmula del Talión, “ojo por ojo y diente por diente”, para limitar el ejercicio de la justicia en manos de los vengadores.

Ya en el Siglo XVI se evidencia un traslado de la acción punitiva, apareciendo la creencia de que este derecho emanaba de un ser sobrenatural. Con la llegada del Siglo XVII surge la tesis retribucionista, los Tribunales juzgaban en nombre de la colectividad, imponiendo penas inhumanas como la pena de muerte: azotes, deportación, galeras; la cárcel no cumplía una función de castigo, sino de retención corporal hasta el cumplimiento de la sentencia, era un lugar de guarda y tortura.

8.1.3 Período de la Cárcel como expiación y trabajos forzados a favor del Estado, desde el Siglo XVII hasta principios del Siglo XIX

Los Estados comenzaron a utilizar a los prisioneros como mano de obra gratuita y a relacionarlos con determinadas actividades que incrementaban el comercio entre las naciones; la pena privativa de la libertad comenzó a difundirse desde entonces con el decaimiento de las ya citadas penas. La prisión se convirtió oficialmente en la principal sanción penal a fines del Siglo XVIII y comienzos del XIX, permitiendo introducir el concepto de Régimen Penitenciario como método práctico y eficaz para el cumplimiento de la finalidad propuesta.

8.1.4 Período humanitario de la cárcel desde el principio del Siglo XIX hasta nuestros días, influidos por el régimen progresivo de la pena

En esta etapa surge la idea de proteger y garantizar los derechos de los ciudadanos criticándose fuertemente el antiguo régimen por la excesiva dureza a que eran sometidos los sentenciados en los períodos ya analizados.

Desde la segunda mitad del Siglo XVIII surge un movimiento humanizador de las penas encabezado por César Bonesanna, Marqués de Beccaria, sin dejar de reconocer que atravesaron por este movimiento Montesquieu, Voltaire, entre otros.

Bonesanna clamó porque el castigo fuera proporcional, basándose fundamentalmente en la prevención del delito, considerando que el fin de la pena no puede tener como objetivo atormentar al recluso, sino impedirle que cause nuevos daños a los ciudadanos.

Dentro de la doctrina de la reforma carcelaria encontramos además a Jhon Howard, padre del penitenciarismo moderno, y su discípulo Jeremías Bentham, que determinaron la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma penitenciaria. El humanismo impulsado por los citados pioneros de la ciencia penitenciaria dio lugar a la creación de nuevos centros de reclusión, con un cambio de arquitectura que favoreció las condiciones de habitabilidad y tratamiento al recluso, Bentham analizó la población reclusa, abogó por la separación de sexos, el trabajo y la alimentación e higiene.

Con la llegada del Siglo XX aparecen nuevos promotores de cambios en la concepción de las penas, como es el caso de Dorado Montero, quien intercedió por un derecho protector de los criminales, este autor consideraba al delincuente como una persona necesitada de tutela, por lo tanto, la función penal habría de tornarse preventiva, educadora y protectora.

La moderna ciencia penitenciaria, ha desterrado de su seno todas aquellas notas de infamia y crueldad que rodeaban las penas privativas de libertad, que hacían caer sobre el condenado el deshonor y la ignominia.

8.2 Examen Conceptual

Para un mejor estudio del tema metodológicamente resulta procedente conceptualizar ciertos términos que conforman los lineamientos teóricos doctrinales del sistema penitenciario.

El Derecho penitenciario comprende el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de las penas y medidas privativas de libertad, como consecuencia de la comisión de hechos punibles que la Ley reconoce como delitos, que son impuestos por la autoridad competente.

La importancia del Derecho penitenciario está en su marcado carácter jurisdiccional, aunque también encierra en sí mismo rasgos administrativos, porque importantes y determinadas competencias hacen que la administración penitenciaria determine e individualice por sentencia firme la ejecución de las penas; del cumplimiento penitenciario se hace depender el contenido y la duración de la sanción impuesta; siendo la pena la respuesta estatal ante hechos punibles que afectan las relaciones sociales impuesta por la autoridad competente, ejecutable principalmente en establecimientos penitenciarios.

Todo centro penitenciario supone la existencia de una población penitenciaria, que se ordena atendiendo a las características esenciales, importantes o comunes que distinguen a los reclusos entre sí. Esta clasificación que se lleva a cabo es una característica moderna de la ejecución de las penas privativas de libertad, siendo el problema primario de todo tratamiento penitenciario; se hace necesario poner a disposición del recluido, los elementos necesarios para ayudarlo a vivir íntegramente su libertad, es un trabajo individualizado y diferenciado, llamado a desempeñar un papel cada vez más intenso, protagonista, enmarcado en un sistema penitenciario progresivo.

Este método está orientado a conseguir entre los objetivos primordiales la reinserción social y la reeducación, inculcando nuevos hábitos, orientaciones y valoraciones en los reclusos, la reeducación es una variedad cualitativa, un tipo especial de educación.

8.3 Algunas cuestiones acerca de la tradición arquitectónica penitenciaria

En la antigüedad existían cárceles que eran “lugares de suplicio” como las propuestas por Platón en Grecia, de los calabozos denominados “rayada” en Esparta; de las cárceles romanas creadas muchas de ellas por el Emperador Alejandro Severo; donde su objetivo esencial era causar

sufrimientos y dolor al preso. En las prisiones de la Edad Media comienza a existir una orientación hacia el derecho disciplinario de la Iglesia, llamadas cárceles eclesiásticas, con la finalidad de castigar a frailes que por razón de su desobediencia hayan cometido un acto delictivo, imponiéndoles castigos físicos. Las penas se extinguían en celdas individuales que propiciaban la muerte y el suicidio de los sancionados como consecuencia de las condiciones inhumanas y desfavorables a que eran sometidos.

En el siglo XII adquirió gran celeridad la primera ergástula subterránea que se le llamó "vete en paz", dando por muerto el recluido que ingresaba en la prisión túnel; en Francia también se instalaron cárceles de este tipo pero se respetaba la vida y el cuerpo del hombre.

No es hasta el siglo XV y principios del XVI en que son construidos los primeros edificios que funcionarían como cárceles entre los que podemos citar": The House of Correction of Bridewell" levantada en Londres en 1552; en 1595 se construyó en Amsterdam los establecimientos penitenciarios para hombres y en 1598 para mujeres, los edificios penitenciarios erigidos en Bremen y Subeck en 1613, en 1622 en Hamburgo; las construcciones levantadas en Breslau en 1670; más que prisiones como se le denomina en la actualidad eran asilos donde recluían holgazanes, prostitutas, gente de mala vida.

En 1682 se creó en Filadelfia la cárcel de "Walnut Street", la primera prisión celular, instaurándose el trabajo obligatorio sin que los presos tuvieran la posibilidad de recibir visitas. Sólo podían caminar por patios pequeños separados por gruesas paredes, las celdas no se encontraban habilitadas por camas o cualquier otro objeto imprescindible para el cumplimiento de la sanción impuesta.

Posteriormente se hace necesaria la creación de centros idóneos para conseguir el fin de la pena impuesta, la resocialización de los sancionados; así se crea el sistema "Panóptico" 2, esta nomenclatura de prisión modelo, sólo se refiere, al perfecto control que se ejerce para la vigilancia de los reclusos, no así a las condiciones de vida del recluso, pues este carece completamente de privacidad, lo que ataca fuertemente su dignidad como persona.

Como modalidades del sistema Panóptico encontramos los sistemas radial y circular, en el primero de ellos se imposibilitaba la observación por el grosor de las puertas, en el segundo no se veía hacia el interior de las celdas pero si se veía desde un punto central el interior de los pabellones diseñados estos en forma de abanico o de estrella.

En los Estados Unidos de Norte América así como en Argentina se llegaron a construir regímenes penitenciarios llamados “Rascacielos”, el objetivo fundamental de estos era ocupar menos espacio y poder ubicarlos en zonas residenciales, sin embargo, con ello se logró una gran desventaja, al no tener espacio al aire libre se obstruyeron los programas de tratamiento al recluso, por no poder practicar deportes y tener espacio destinados al recreo, provocando con ello perjuicio a los recluidos por tal inactividad.

En la arquitectura penitenciaria han existido grandes avances y un ejemplo de ello lo tenemos con la prisión francesa “Fleury-Mérojis”, donde se usan cristales de gran resistencia en las ventanas, que impiden la fuga de los reclusos, pero a su vez son reconfortables porque no dan idea de aprisionamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez, M; García, M & Pérez, C. (1996). Dermopapiloscopía. LCC. La Habana.

Bonilla, C. E. (1996). La Pericia en la Investigación. Informe Técnico. Ed. Universitario. Buenos Aires. Argentina.

Biancheri Boris (2002). Il Nuovo Disordine Globale: Dopo L'11 Settembre, Milano, Università Bocconi Editore.

Brito, O; Rodríguez, E. & Hernández de la Torre R. (1988). Teoría General de la Criminalística. Tomo I. Universidad de Camagüey. Facultad de Derecho. Cuba.

Brito, O. (1977). La Profilaxis de los delitos como tarea de la Ciencia Criminalística. Tesis de Doctorado. La Habana. Cuba. 1997.

Carta al Operativo. (1988). Técnica Criminalística. Ed. División de Criminalística. La Habana.

Carrara, F. (1944). Programa Del Curso De Derecho Criminal, Tomo I. Buenos Aires, Argentina. Depalma Editorial.

Cuellar, J. (1997). Instructivo para la Toma de Muestras y Solicitud de Estudios Grafológicos y\o Documentológicos. Fiscalía General de la Nación. Colombia.

Dustet, J. C. (1986) El papel de la Criminalística en la prevención de los delitos. Trabajo de Diploma. Universidad de La Habana. Facultad de Derecho. La Habana. Cuba.

Ehrenfried, S. (1988). Criminalística Socialista. Editorial Ciencias Sociales. La Habana.

Fernández, J. (1991). Teoría General, Técnica, Táctica y Metodología Criminalística". 1ra y 2da Parte. Universidad de la Habana. Facultad de Derecho. Cuba.

Ferri, E. (1887). Los Nuevos Horizontes Del Derecho Y Del Procedimiento Penal. Madrid, España. Centro Editorial De Góngora.

Fernández, S. (1997). Ley de Procedimiento Penal. Edición actualizada, anotada y concordada. Editorial SI-MAR S.A. La Habana. Cuba.

Hernández de la Torre, R. (1988). Curso de Posgrado. La Ciencia Criminalística. Managua, Nicaragua.

Herrera, E. (1993). Escuela Cubana de Criminalística. Universidad de La Habana. Facultad de Derecho. Cuba.

Herrer G. E. (1989). La Criminalística como Ciencia Penal". Rev. Cubana de Derecho. N°36. Unión Nacional de Juristas de Cuba. La Habana. Cuba.

Jorge, R. (1992). Balística y Pericia. Editora La Roca. Buenos Aires. Argentina.

Jimenez De Asua, L. (1950). Tratado De Derecho Penal, Tomo II. Buenos *Aire*, Argentina.

Jürgen, T. (1969). El siglo de investigación criminal. Ed. Instituto del Libro. La Habana.

Marchiori, H. (1992). Delito y Personalidad. Editora Marcos Lerner. Córdoba, Argentina.

Maza, M. (1986). Manual de Criminalística. Editora. Librería del profesional. Bogotá. Colombia.

Montiel, J. (1997). Manual de Criminalística. Editorial Ciencia y Técnica. México.

Ortiz, A. (1992). Investigación e Instrucción en los Decretos 2699 y 2700 de l99l". Rev. Actualidad Penal N° 1. Universidad de Cali. Facultad de Derecho. Colombia.

Sánchez, S. M. (1993). Identificación Criminal. El ácido desoxirribonucleico (DNA) como una nueva herramienta para la identificación del delincuente. Editora Jurídica de Colombia. 1ra edición.

Rosental, M. (1981). Diccionario Filosófico. Ed. Revolucionaria.

Vasiliev, A. (1994). Criminalística. Universidad de Moscú (traducido al español). Ed. FAR. 1981. Villalobos, Ignacio (1948). La Crisis Del Derecho Penal En México. Jus. México.

Viera, M. (2004). Criminología. Capítulo I. Colectivo de Autores. Editorial Félix Varela. La Habana.

Villegas, J. (1991). Criminalística Manual. L. Ed. OFFJET metodista. La Paz. Bolivia.

Zonderman, J. (1993). Laboratorio de Criminalística". Ed. Limusa Noriega. México.

Economía, Organización y Ciencias Sociales

3ciencias